УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания участников
ООО «БАНАН ЯГИ»
(протокол № 5 от 09.02.2026)

Правила инвестиционной платформы «БАНАН ЯГИ» (ред. 09.02.2026)

г. Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ:

1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ - стр. 3
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ – стр. 6
3. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ – стр. 7
4. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УЧАСТНИКОВ – стр. 8
5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОПЕРАТОРОМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – стр. 10
6. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ ОПЕРАТОРОМ И УЧАСТНИКАМИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – стр. 11
7. СПОСОБЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - стр. 12
8. ЗАЕМЩИК. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ. РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЕМЩИКА НА ПЛАТФОРМЕ. ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА И ОПЕРАТОРА – стр. 12
9. ИНВЕСТОР. ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТОРУ. РЕГИСТРАЦИЯ ИНВЕСТОРА НА ПЛАТФОРМЕ. ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО СОДЕЙСТВИЮ В ИНВЕСТИРОВАНИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНВЕСТОРА - стр. 17
10. ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – стр. 20
11. ПОРУЧИТЕЛЬСТВО - стр. 22
12. ДОГОВОР ИНВЕСТИРОВАНИЯ (ДОГОВОР ЗАЙМА) - стр. 23
13. ПОРЯДОК И СРОКИ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ – стр. 24
14. ОПЕРАТОР ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - стр. 26
15. ЗАЛОГОВЫЕ ЗАЙМЫ ПО ПРОДУКТУ «МАРКЕТПЛЕЙС» - стр. 29
16. ПОЛИТИКА РАБОТЫ С ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ - стр. 30
17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ – стр. 31
ПРИЛОЖЕНИЯ - стр. 32

1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Инвестиционная платформа (далее по тексту правил - Платформа) - информационная система в сети "Интернет", используемая для заключения с помощью информационных технологий и технических средств этой информационной системы Договоров инвестирования (Договоров займа), иных договоров, предусмотренных Правилами Платформы, и обмена информацией между Участниками платформы, доступ к которой предоставляется Оператором платформы.

Оператор платформы (далее по тексту правил - Оператор) - хозяйственное общество, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляющее деятельность по организации привлечения инвестиций и включенное Банком России в реестр операторов инвестиционных платформ.

Для целей настоящих Правил, общество с ограниченной ответственностью «БАНАН ЯГИ», ОГРН 1235900007947, ИНН 5903156505, является Оператором Платформы «БАНАН ЯГИ» размещенной в сети интернет по адресу: bananygi.ru, осуществляющее деятельность по организации привлечения инвестиций в соответствии с законодательством РФ, а также иную, связанную с указанным процессом деятельность.

Аккаунт - запись с информацией о Пользователе в Инвестиционной платформе. Данная запись служит для идентификации Пользователя в рамках Платформы. Вход в Аккаунт осуществляется посредством ввода Пользователем в соответствующем разделе Платформы своих Логина и пароля. Под Пользователем понимаются Участник Платформы (его уполномоченный представитель), Заявитель.

Акцепт - заявление Инвестора, направляемое Заемщику посредством технических средств Платформы, выражающее волю Инвестора на заключение Договора инвестирования на условиях Инвестиционного предложения на сумму, указанную в заявлении Инвестора.

Баланс Виртуального счёта (Баланс счёта) - цифра в Личном кабинете Инвестора, отражающая остаток денежных средств доступных для Инвестирования. Данный остаток рассчитывается как [Сумма денежных средств, перечисленных Инвестором на номинальный счёт Оператора] минус [Сумма денежных средств, зарезервированных для оплаты принятых Инвестором Инвестиционных предложений] плюс [Сумма денежных средств ,возвращаемых Инвестору по несостоявшимся сделкам Инвестирования] минус [Сумма денежных средств, переведенных Платформой Заемщикам по принятым Инвестором Инвестиционным предложениям] плюс [Сумма денежных средств, переведенных Инвестору Заемщиками по состоявшимся сделкам Инвестирования].

Виртуальный счёт – счёт для учета по Номинальному счету в отношении Инвесторов. На Виртуальном счете отражается информация о поступлении денежных средств Инвесторов на Номинальный счет, их резервировании, списании (переводе на расчетный счёт Участников), возврате средств Инвесторам.

Вознаграждение оператора (далее - Вознаграждение) - денежные средства, причитающиеся Оператору в связи с осуществлением им деятельности по организации привлечения инвестиций, в соответствии с утвержденными тарифами.

Дата перехода права требования - дата, определенная с учетом срока просрочки, указанного в определении «Договор инкассо-цессии».

Деятельность по организации привлечения инвестиций - деятельность Оператора по оказанию услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием Платформы.

Дефолтная просрочка - просрочка исполнения обязательств Заемщика по возврату займа и/или уплате процентов по Договору инвестирования свыше 30 дней в отношении периодического платежа, либо просрочка последнего платежа.

Договор инвестирования (Договор займа) - договор, заключенный между Инвестором и Заемщиком, посредством использования Платформы, по которому осуществляется инвестирование. Существенные условия Договора инвестирования определяются в Инвестиционном предложении. Договор инвестирования состоит из Инвестиционного предложения Заемщика (оферта) по форме приложения № 6 к Правилам и Акцепта Инвестора(-ов) по форме Приложения № 7 или № 18 к Правилам.

Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании - договор, заключаемый между Оператором и Инвестором, существенные и иные условия которого определены настоящими Правилами.

Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций - договор, заключаемый между Оператором и Заемщиком, существенные и иные условия которого определены настоящими Правилами.

Договор залога товара в обороте - договор, заключённый между Инвесторами и Заемщиком о залоге товара в обороте, являющегося обеспечением по Договору инвестирования, обеспеченному залогом, заключенному между Инвесторами и Заемщиком. Договор залога товаров в обороте заключается с использованием технической инфраструктуры Платформы в соответствии с общими требованиями гражданского законодательства вместе с заключением Договора инвестирования.

Договор управления залогом - договор, заключенный между Инвесторами и Оператором, согласно которому Оператор в интересах и от имени Инвесторов осуществляет управление предметом залога по Договору инвестирования, обеспеченному таким залогом. Договор управления залогом заключается с использованием технической инфраструктуры Платформы в соответствии с общими требованиями гражданского законодательства вместе с заключением Договора инвестирования.

Должник - Заемщик, имеющий Просроченную задолженность по заключенному на Платформе Договору инвестирования.

Договор инкассо-цессии - договор уступки права требования, по которому Инвестор (Цедент) уступает Цессионарию право требования, в том числе будущего требования к Заемщику о возврате суммы займа и уплате процентов, штрафов и неустоек по Договору инвестирования, при этом переход указанных прав от Цедента к Цессионарию происходит под отлагательным условием - просрочка исполнения обязательства по погашению займа должна составлять 30 дней. Истечение 30-ти дневного срока является условием, обуславливающим переход прав от Инвесторов к Оператору.

ЕСИА - единая система идентификации и аутентификации, применяемая на Платформе, в качестве предварительной регистрации Инвесторов (для целей Платформы под ЕСИА понимается портал Госуслуги).

Заявитель - лицо, при первичной регистрации, желающее присоединиться к Платформе в качестве Участника.

Закрытое инвестиционное предложение (далее по тексту Правил – Инвестиционное предложение) - размещенное на Платформе в виде оферты предложение Заемщика, заключить с ним Договор инвестирования (Договор займа), адресованное одному или нескольким конкретным Инвесторам.

Инвестор - физическое лицо (гражданин), индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в том числе микрофинансовая организация, которым Оператор Платформы оказывает услуги по содействию в инвестировании.

Инвестиции - денежные средства, предоставляемые в виде займов, используемые в целях получения прибыли или достижения иного полезного эффекта, путем предоставления займа.

ID инвестиционного предложения - уникальный номер сформированного Заемщиком инвестиционного предложения, присваиваемый Оператором.

ID Участника - уникальный номер, присваиваемый Оператором Заявителю, желающему присоединиться к Платформе в качестве Участника, при первичной регистрации.

Квалифицированный инвестор - лицо, указанное в ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Лицо, привлекающее инвестиции (далее по тексту правил - Заемщик) - Юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, или индивидуальный предприниматель, которым Оператор оказывает услуги по привлечению инвестиций.

Лицевой счет (далее - ЛС) - обособленная область на Номинальном счете Платформы, содержащая информацию о доступном размере денежных средств Инвесторов на Номинальном счете, размере денежных обязательств Заемщика перед Инвесторами и Оператором, а также обо всех денежных операциях, совершаемых Инвесторами, Оператором по Номинальному счету. Каждому Инвестору присваивается уникальный номер ЛС.

Личный кабинет (далее-ЛК) - закрытая часть Платформы, представляющая собой совокупность защищенных страниц на сайте Платформы и создаваемая после регистрации Участника, доступ к которой осуществляется путем ввода логина и пароля.

Маркетплейс - площадка, выполненная в виде интернет-магазина, в которой можно найти товары различных категорий, размещенные разными продавцами, с которым у Заемщика заключен договор и/или соглашение о реализации товара.

Номинальный счет - банковский счет, открытый Оператором в соответствии со ст.ст. 860.1 - 860.6 ГК РФ и используемый для расчетов между Участниками Платформы и Оператором. Бенефициарами по Номинальному счету являются соответствующие Инвесторы, а также, в порядке, установленном Федеральным законом № 259-ФЗ, Оператор.

Предварительная регистрация - совокупность действий Заявителя, осуществляемых в целях получения доступа к Платформе, перед присоединением к Правилам и выборе статуса Участника.

Правила Платформы (далее по тексту - Правила)- документ, утверждаемый Оператором, определяющий требования к Участникам платформы, условия и порядок заключения договоров, раскрытие и обмен информацией между Оператором и Участниками платформы, а также иные условия, взаимодействия Оператора, Инвестора, Заемщика и иных лиц, при осуществлении деятельности по организации привлечения инвестиций посредством Платформы.

Поручитель - физическое и/или юридическое лицо, принявшее на себя обязательства по обеспечению исполнения обязательств Заемщика, в случае неисполнения им условий Договора инвестирования (Договора займа) путем подписания Договора поручительства.

Просроченная задолженность - не погашенная в срок, предусмотренный Договором инвестирования, задолженность Заемщика перед Инвестором по основному долгу и/или иным платежам, предусмотренным Договором инвестирования.

Права требования - совокупность прав требования по Договору инвестирования, в том числе будущих прав, возникающих после заключения Договора инкассо-цессии.

Простая электронная подпись (далее по тексту Правил - ПЭП) - электронно-цифровой реквизит в виде пары логин-пароль, который подтверждает, что подпись принадлежит владельцу.

Программное обеспечение - программы, в том числе разработанные непосредственно Оператором, обеспечивающие работоспособность аппаратных средств инвестиционной платформы.

Регистрация - совокупность действий Заявителя, необходимая для их установления и верификации и присвоения статуса Участника Платформы.

Робот инвестирования - способ автоматического заключения Договоров инвестирования.

Реестр договоров - реестр, который ведет Оператор, содержащий сведения о всех договорах, заключенных с использованием Платформы, позволяющих установить стороны таких договоров, существенные условия таких договоров и даты их заключения.

Соглашение о взаимодействии – трехсторонний договор, подписываемый между Оператором, Заемщиком и Маркетплейсом, определяющий порядок обмена информацией и действий при возникновении Просроченной задолженности, хранения товаров в обороте, являющихся залоговыми, а также регулирующий иные вопросы по сопровождению Договора инвестирования, обеспеченного залогом.

Срок действия Инвестиционного предложения (Срок действия предложения) - период времени между датой начала и окончанием действия Инвестиционного предложения (включая оба указанных дня), в течение которого Инвесторы имеют право ознакомиться и принять Инвестиционное предложение Заемщика. Срок действия предложения самостоятельно определяется Заемщиком и является обязательной частью Инвестиционного предложения.

Технологии Платформы (далее по тексту Правил – Технологии) – программное средство, предназначенное для идентификации волеизъявления Участника на совершение юридических и иных значимых действий на Платформе. Технологии представляют из себя аналог собственноручной подписи, для подписания электронных документов. Под Технологиями понимается использование пары логин- пароль, СМС-кодов, ПЭП и УКЭП.

Участник Платформы (далее по тексту Правил - Участник) - Инвестор, Заемщик.

Усиленная квалифицированная электронная подпись (далее по тексту Правил - УКЭП) - электронная подпись, обладающая дополнительными признаками защищенности:

ключом проверки и подтвержденными средствами электронной подписи (п. 4 ст. 5 Федерального закона «Об электронной подписи»).

Управляющий залогом - Оператор, заключивший с Инвестором Договор управления залогом, осуществляющий управление заложенным имуществом (товаром) в рамках Договора инвестирования и Договора залога товара в обороте заключенными по продукту «Маркетплейс»

Уполномоченный представитель - сотрудник Заемщика, указанный в Договоре об оказании услуг по содействию в привлечении инвестиций как контактное лицо, наделенное полномочиями передавать информацию, обмениваться документами, согласовывать промежуточные версии информационных материалов или сотрудник Инвестора-юридического лица, имеющий право совершать инвестиционные сделки от имени данного юридического лица.

Цедент - Инвестор, заключивший Договор инвестирования и передавший Цессионарию право требования по такому договору от Должника на основании Договора инкассо-цессии.

Цессионарий - Оператор, с которым Цедент заключил Договор инкассо-цессии.

Иные термины, используемые и не имеющие определения в настоящих правилах, понимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации или обычаями делового оборота.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Наименование Инвестиционной платформы – БАНАН ЯГИ (полное коммерческое наименование).

2.2. Деятельность Платформы «БАНАН ЯГИ» по организации привлечения инвестиций осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом № 259-ФЗ, иными нормативно-правовыми актами РФ, распорядительными документами Банка России и настоящими Правилами.

2.3. Полномочия по регулированию деятельности по организации привлечения инвестиций, в том числе принятию нормативных актов регулирующих данную деятельность, ведению реестра операторов инвестиционных платформ, контролю за их деятельностью возложены на Банк России.

2.4. Правила Инвестиционной платформы устанавливают порядок использования Платформы, представляющей собой информационную систему в сети Интернет, используемую для заключения с использованием информационных технологий и технических средств Договоров инвестирования, доступ к которой предоставляется Оператором.

2.5. Настоящие Правила подлежат раскрытию и размещаются в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица на официальном сайте Оператора в сети Интернет. Действующая редакция Правил размещена в сети Интернет по адресу: bananygi.ru

2.6. Все приложения к Правилам являются их неотъемлемой частью. Присоединяясь к правилам (принимая их), Участник и иное лицо автоматически принимает и положения всех приложений к указанным Правилам. Присоединение к Правилам согласно п. 1 ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации осуществляется путем совершения конклюдентных действий, предусмотренных Правилами. Настоящие правила не являются публичной офертой.

2.7. После присоединения Участника к Правилам, Правила приобретают силу договора, заключенного между Пользователем и Оператором Платформы.

2.7. Оператор вправе вносить изменения в настоящие Правила путем издания и утверждении новой редакции Правил и размещения их на официальном сайте Платформы не позднее чем за 5 дней до даты их вступления в силу. При этом раскрытию подлежит редакция Правил, утратившая силу, в течении трех лет с даты вступления новой редакции.

2.8. О размещении новой редакции Правил Оператор информирует Участников, а также размещает справочный материал о внесенных изменениях в Правила.

2.9. Новая редакция правил, до ее официального опубликования, согласовывается с Банком России в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

2.10. В случае если Участник не согласен с каким-либо положением Правил и (или) отдельной части Правил, он обязан незамедлительно прекратить использование Сайта и (или) Платформы.

2.11. Изменения в Правила не распространяются на отношения между участниками Платформы и Оператором, возникшие до вступления в силу таких изменений.

2.12. К вновь заключаемым договорам применяется редакция Правил, вступившая в силу на момент заключения таких договоров.

2.13. Оператор и Участники обязаны добросовестно выполнять требования, установленные настоящими Правилами.

2.14. Мобильное приложение для доступа на Платформу не применяется.

2.15. На Платформе предусмотрена возможность регистрации Участников третьими лицами, в том числе в которых регистрирующее физическое лицо является представителем по доверенности (или иному предоставляющему полномочия документу), общие требования к форме и сроках действия доверенностей предусмотрены ст. 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ.

2.16. Все действия на Платформе Инвестором и Заемщиком осуществляются в личном кабинете.

2.17. Блокировка доступа в личный кабинет, за исключением функционала по выводу средств, осуществляется Оператором на основании заявления Участника о расторжении договоров с Оператором, при условии отсутствия задолженности между Участниками и Оператором по заключенным на Платформе договорам. Заявление Участника о расторжении договора с Оператором и закрытии личного кабинета направляются на адрес электронной почты corp@bananygi.ru, по предварительной консультации с Оператором, с соблюдением требований, предусмотренных п. п. 8.3.7, 9.3.7 Правил.

2.18. Формат всех документов, определенных настоящими Правилами приведен в Приложениях к Правилам и является их неотъемлемой частью.

2.19. Оператор вправе устанавливать рейтинг Заемщика в порядке, утвержденном внутренними документами Платформы, которые утверждаются в виде отдельного документа и подлежат опубликованию на сайте Платформы.

2.20. Оператор не несет ответственности:

2.20.1. в соответствии со ст. 12. п. 2 Федерального закона 259-ФЗ, Оператор Инвестиционной платформы не отвечает по обязательствам Заемщиков перед Инвесторами, а равно за исполнение Участниками Платформы своих обязательств;

2.20.2. за содержание и достоверность документов и информации, предоставленных Участниками;

2.20.3. за соблюдение Участниками требований законодательства Российской Федерации;

2.20.4. за любые обстоятельства, вызванные отсутствием у Оператора информации, которую Оператор не должен был или не мог получить самостоятельно;

2.20.5. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Оператора в случае неисполнения Участниками обязательств, от которых зависит надлежащее исполнение обязательств Оператора;

2.20.6. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Оператора в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор);

2.20.7. за утрату денежных средств Инвесторов, находящихся на Номинальном счете Оператора, вследствие ухудшения финансового положения кредитной организации, в которой открыт Номинальный счет Оператора, либо прекращения, приостановления деятельности такой кредитной организации (включая, но не ограничиваясь, отзыв лицензии на осуществление банковских операций, банкротство кредитной организации или мораторий на выдачу кредитной организацией денежных средств), а также иных обстоятельств, которые не являются следствием неправомерных действий (бездействия) самого Оператора.

3. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

3.1. Участники обязаны обеспечивать конфиденциальность любой информации, ставшей известной в ходе обмена с помощью Платформы документами и сведениями, если такая информация является конфиденциальной или составляет коммерческую тайну. Раскрытие или предоставление такой информации третьим лицам допускается только по предварительному письменному согласию Участника, предоставившего такую информацию, за исключением случаев ее раскрытия или предоставления в соответствии с законодательством Российской Федерации или настоящими Правилами.

3.2. Участники обязуются предпринять все необходимые меры для обеспечения соблюдения прав лиц, чьи персональные данные содержатся в документах и сведениях, предоставленных (сообщенных) иным сторонам при совершении действий на Платформе.

3.3. Заключая договоры, предусмотренные настоящими Правилами, Участники предоставляют друг другу согласие на период действия такого договора, а также в течение 5 (Пяти) лет после его прекращения (расторжения), осуществлять обработку персональных данных участников и/или их уполномоченных представителей в следующих целях:

- Рассмотрение Инвестором возможности предоставления Заемщику денежных средств, в том числе путем автоматизированной обработки персональных данных Заемщика и его уполномоченных представителей, а также поручителей;
- Проверка достоверности предоставленных сведений и документов Заемщика;
- Совершение Инвестором сделок в связи с реализацией прав кредитора, в том числе, путем уступки прав требования третьим лицам, в том числе, не являющимся микрофинансовыми организациями и/или организациями, не являющимися кредитными и не имеющими лицензии на осуществление банковской деятельности, включая публичное размещение Инвестором информации о возможности уступки прав (требований) по Договору инвестирования;
- Истребование (погашение, взыскание) задолженности Заемщика перед Инвестором;
- Иные цели, предусмотренные Договором инвестирования и настоящими Правилами.

3.4. Указывая в Инвестиционном предложении или Акцепте и в иных документах сведения о третьих лицах (представителе, выгодоприобретателе и/или иных лицах), один Участник поручает другому Участнику осуществлять обработку предоставленных им персональных данных указанных лиц в целях, предусмотренных Инвестиционным предложением.

3.5. При этом Участник, предоставивший персональные данные таких лиц, несет ответственность за последствия, в том числе имущественного характера, связанные с нарушением требований Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».

3.6. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением требований, установленных ст. 19 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».

3.7. Участник вправе направить письменное заявление об отзыве предоставленных данных не ранее, чем за 7 календарных дней до предполагаемой даты отзыва.

3.8. Заемщик, заключая Договор инвестирования (Договор займа) заявляет, что ему известно о праве на предоставление Инвестором и Оператором в любое бюро кредитных историй по усмотрению Инвестора или Оператора информации о Заемщике и обязательстве Заемщика по Договору инвестирования (Договору займа), предусмотренной ст. 4 Федерального закона № 218-ФЗ «О кредитных историях».

3.9. Порядок обработки персональных данных устанавливается Политикой, утверждаемой Оператором Платформы.

4. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УЧАСТНИКОВ

4.1. Данный раздел определяет условия Соглашения об электронном взаимодействии Участников и описывает порядок обмена информацией между Участниками Платформы.

4.2. Присоединение к настоящим Правилам подразумевает согласие использовать приведенный в настоящем разделе порядок взаимодействия между Участниками и Оператором, Простую электронную подпись, электронное взаимодействие как основной способ подписания документов и взаимодействия Участников в рамках инвестирования на Платформе.

4.3. Участники Инвестиционной платформы и Оператор, являются сторонами электронного взаимодействия. Электронное взаимодействие реализуется через:

4.3.1. Электронные документы, подписанные Квалифицированной электронной подписью со стороны Заемщика и Оператора: Договор оказания услуг по содействию в привлечении инвестиций, а также акты и Приложения к ним; Инвестиционного предложения, а также документов с ним связанных, в том числе в случае их изменения; Договор инвестирования со стороны Заемщика; Сведения для анкеты в рамках реализации Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ и Согласие на обработку персональных данных; Любые заявления связанные с реализацией настоящих Правил. Датой данных документов является дата подписания документа, если в документе не указано иное.

4.3.2. Электронные документы, подписанные Простой электронной подписью: Заявка на присоединение и согласие с Правилами, новой редакцией Правил, Декларацией о рисках, на обработку персональных данных; Заявка на подтверждение личности Участника Платформы (уполномоченного представителя); Договоры инвестирования, Акцепт и ознакомление с Инвестиционным предложением со стороны Инвестора, иные акцепты Инвестора (на заключение Договора поручительства, Договора залога товаров в обороте, Договора управления залогом, Договора инкассо-цессии), оферта Поручителя. Датой данных документов является дата подписания документа, если в документе не указано иное.

4.3.3. Обмен прочей информацией реализуется посредством электронной почты. Под таким обменом подразумевается отправка сообщений, а также документов, скан-копий и изображений посредством электронной почты Участника Платформы, указанной при создании Аккаунта или в Договоре об оказании услуг по содействию в привлечении Инвестиций с одной стороны и адреса электронной почты Оператора, указанной на Сайте bananygi.ru с другой стороны. Стороны Соглашения об электронном взаимодействии согласились принимать и считать такие документы надлежащими и имеющими силу до получения их оригиналов в бумажном виде. Указанный порядок является основным способом взаимодействия в рамках настоящих Правил, если не указано иное. Датой данных документов является дата отправки такого электронного сообщения, если в документе не указано иное. Стороны обязуются хранить в тайне ключи своих электронных подписей (пароли от электронных почтовых ящиков).

4.4. Оператор Инвестиционной платформы и Участники, договорились о том, что отправитель несёт ответственность за достоверность информации отправленной в формате электронного взаимодействия, а полученная таким способом информация считается получателем достоверной и может применяться в качестве письменных доказательств в суде.

4.5. Для осуществления деятельности Платформы и совершения сделок Инвестирования Участники могут подписывать документы посредством Простой электронной подписи, порядок действия которой регламентируется Правилами электронного взаимодействия участников, размещенными на Сайте Платформы в разделе Раскрытия информации.

4.6. Участник обязуется не сообщать (не раскрывать) другим Участникам и иным третьим лицам информацию о своих Логине и пароле - такая информация является конфиденциальной. Участник соглашается с тем, что в случае передачи третьей стороне информации о Логине и пароле, он соглашается с принятием на себя всех последующих рисков недобросовестного использования его Аккаунта третьими лицами.

4.7. Оператор обязуется обеспечить полное соблюдение всех применимых положений законодательства Российской Федерации о персональных данных в связи с осуществлением функций, предусмотренных настоящими Правилами. Персональные данные Участников, представителей и иных лиц предоставляются Оператору для осуществления Оператором функций, предусмотренных настоящими Правилами. Порядок хранения, обработки и передачи персональных данных третьим лицам определен в Политике по обработке персональных данных Оператора, размещенная на Сайте, в разделе «Раскрытие информации».

4.8. Предоставление Оператору персональных данных Участником, заявителем или иным лицом, предоставляющим Оператору персональные данные в соответствии с настоящими Правилами, признается гарантией со стороны такого лица, что персональные данные предоставлены Оператору с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, и одновременно является поручением такого лица Оператору на обработку предоставленных персональных данных, при условии обеспечения Оператором конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

4.9. По требованию Инвестора, которому адресовано инвестиционное предложение, Инвестор вправе осуществлять обмен информацией с другими Инвесторами, путем направления Оператору запроса на размещение соответствующей информации в Личном кабинете других Инвесторов. Оператор инвестиционной платформы вправе отказать Инвестору в передаче информации другим Инвесторам, если данная информация нарушает законодательство Российской Федерации и/или не связана с инвестированием с использованием Платформы.

4.10. В случае обращения Участника к Оператору Платформы посредством способов, указанных или доступных на Сайте Платформы, Оператор обязан ответить на данный запрос Участника не позднее чем в течение 3 рабочих дней ответным сообщением с контактного

адреса, с которого получено обращение, а в случае если возможна идентификация Участника - то ответ возможен также на адрес электронной почты или телефон указанный при Регистрации.

4.11. Оператор Инвестиционной платформы и Участники, договорились о том, что помимо указанных в разделах 8, 9 настоящих Правил документов, посредством электронного взаимодействия с помощью простой электронной подписи и усиленной квалифицированной подписи, возможно подписание иных документов по усмотрению сторон, относящихся к сделке.

5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОПЕРАТОРОМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ

Оператор Платформы «БАНАН ЯГИ» на сайте Платформы в сети интернет, размещенном по адресу: bananygi.ru, раскрывает следующую информацию:

5.1. Об Операторе Платформы и о его деятельности, в том числе:

5.1.1 Наименование Оператора, юридический и фактический адрес, контактная информация;

5.1.2. Устав Оператора;

5.1.3. Сведения о лицах, контролирующих Оператора;

5.1.4. Сведения о лицах, имеющих право распоряжаться не менее чем 10 процентами голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал Оператора;

5.1.5. Сведения о структуре и персональном составе органов управления Оператора;

5.1.6. Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний завершенный отчетный год, а также аудиторское заключение о такой отчетности (если такая отчетность подлежит обязательному аудиту);

5.2. Правила Платформы со всеми приложениями и внесенными в них изменениями;

5.3. Порядок действий, необходимых для присоединения к Договору об оказании услуг по привлечению инвестиций, к Договору об оказании услуг по содействию в инвестировании, и порядок действий, необходимых для инвестирования с использованием Платформы;

5.4. Информацию о действиях, которые могут быть предприняты Инвестором в случае неисполнения обязательств Заемщиком;

5.5. Годовой отчет Оператора Платформы о результатах деятельности по организации привлечения инвестиций. Указанный отчет Оператором публикуется на Платформе не позднее 1 марта календарного года, следующего за отчетным годом;

5.6. Срок восстановления функционирования Платформы в случае нарушения ее функционирования;

5.7. Информацию о том, является ли признание Оператором Платформы гражданина Квалифицированным инвестором необходимым условием для оказания ему услуг по содействию в инвестировании;

5.8. Информация о видах, размерах и сроках взимания Вознаграждения Оператора Платформы с Участников за услуги Оператора Платформы, оказываемые Участникам Платформы.

5.9. Информация о каждом Заемщике и его Инвестиционном предложении, включая, но не ограничиваясь:

5.9.1. Имя, дату и место рождения, адрес места жительства для индивидуального предпринимателя;

5.9.2. Наименование, место нахождения и адрес для - юридического лица;

5.9.3. Сведения о лицах, имеющих право распоряжаться не менее чем 10 процентами голосов в высшем органе управления Заемщика - юридического лица, если таким лицом является корпорация;

5.9.4. Сведения о структуре и персональном составе органов управления Заемщика - юридического лица;

5.9.5. Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний завершенный отчетный год, а также аудиторское заключение о такой отчетности (если такая отчетность подлежит обязательному аудиту);

5.9.6. Основные виды деятельности Заемщика;

5.9.7. Сведения о фактах (событиях, действиях), которые могут оказать существенное влияние на исполнение Заемщиком, обязательств перед Инвесторами;

5.9.8. Сведения о суммах инвестиций, привлеченных Заемщиком, на Платформе в текущем календарном году;

5.9.9. Сведения о максимальном объеме денежных средств, указанном в каждом действующем Инвестиционном предложении на Платформе, по достижении которого Инвестиционное предложение прекращается.

5.10. Информацию (реестр) Инвесторов, включая: Статус инвестора (ФЛ, ИП, ЮЛ), дата присвоения статуса инвестора на Платформе, сведения является ли Инвестор квалифицированным (для физических лиц), размер инвестиций с даты регистрации на Платформе. Указанная информация доступна только зарегистрированным Заемщикам.

5.11. Информация о выявленных конфликтах интересов и принятых мерах по управлению такими конфликтами интересов, которая не содержит персональные данные работников Оператора Платформы и Участников, а также иной конфиденциальной информации

5.12. Иную информацию, обязанность раскрытия которой предусмотрена законодательством.

5.13. Информация о Заемщиках и Инвестиционном предложении раскрывается Инвесторам, которым она адресована, в порядке, предусмотренном Правилами и формами Приложений к Правилам.

5.14. Информация, указанная в п. 5.11 правил раскрывается не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней со дня выявления Конфликта интересов.

5.15. Остальная информация, указанная в настоящем разделе Правил, подлежит раскрытию Оператором не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня включения сведений об Операторе в реестр операторов инвестиционных платформ, а в случае изменения указанной информации после ее раскрытия, она должна быть обновлена не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты соответствующего изменения, за исключением следующих случаев:

- годовой отчет Оператора о результатах деятельности по организации привлечения инвестиций раскрывается не позднее 1 (первого) марта календарного года, следующего за отчетным;
- бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершенный отчетный год вместе с аудиторским заключением в отношении такой отчетности подлежит опубликованию не позднее 1 (первого) марта календарного года, следующего за отчетным;
- Правила раскрываются не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты их вступления в силу.

6. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ ОПЕРАТОРОМ И УЧАСТНИКАМИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ

6.1. Оператор и Участники являются сторонами электронного взаимодействия посредством Платформы.

6.2. В целях защиты прав и законных интересов Участников и Оператора, Платформой предусматривается использование технологий, обеспечивающих достаточный уровень безопасности при регистрации Участников на Платформе, доступа в Личный кабинет, размещения документов (данных) в Личном кабинете и подписании договоров, предусмотренных Правилами, а также при совершении иных действий в рамках взаимодействия на Платформе.

6.3. Под технологиями, обеспечивающими достаточный уровень безопасности (далее по тексту правил - Технологии), понимается использование пары логин- пароль, СМС-кодов, ПЭП и УКЭП.

6.4. Использование Технологий при электронном взаимодействии Оператора и Участников является обязательным условием присоединения к настоящим Правилам. С указанным условием Инвестор и Заемщик, а также физическое лицо при первичной регистрации, направляя Заявление о присоединении к Правилам Платформы (Приложение № 1 и № 2 к Правилам), ознакомлены и безоговорочно согласны.

6.5. Оператор не несет ответственности за ущерб и убытки, причиненные участнику электронного взаимодействия возможным несанкционированным доступом неуполномоченными лицами в Личный кабинет Инвестора или Заемщика на Платформе, за мошеннические действия третьих лиц в отношении такого Инвестора или Заемщика, в связи с

возможной компрометацией информации, данных Инвестора или Заемщика и Технологий, необходимых для доступа к Платформе.

6.6. Все действия, совершенные посредством Личного кабинета Участника с использованием данных его Учетной записи и Технологий, считаются действием, совершенным Участником или уполномоченным им лицом, и устанавливает обязанности и ответственность для Участника в отношении таких действий, включая ответственность за нарушение настоящих Правил и требований законодательства Российской Федерации.

6.7. Документы и сведения, направляемые с использованием Платформы, а также сформированные с помощью Платформы в виде электронных документов, сохраняются в базе данных Оператора не менее 5 (пяти) лет со дня прекращения договоров.

6.8. Хранение документов и сведений осуществляется Оператором в электронном виде на носителях информации, обеспечивающих сохранность данных.

6.9. По письменному запросу Участника документы и сведения, могут быть предоставлены Оператором в виде заверенных копий или выписок из фиксируемой Платформой истории операций в рамках предоставления инвестиций (займа), в которых принимал участие запрашивающий Участник.

6.10. Инвесторы, вправе осуществлять обмен информацией между собой, путем направления Оператору запроса на отправку от имени обратившегося лица уведомления другому Инвестору. Запрос на отправку уведомления направляется Инвестором с Зарегистрированного адреса электронной почты на электронную почту Оператора по адресу corp@bananygi.ru. Оператор рассматривает запрос в срок не превышающий 10 рабочих дней со дня получения Оператором такого запроса. О результатах рассмотрения обращения Оператор уведомляет инициатора запроса, путем направления информации на адрес электронной почты, указанной при регистрации.

6.11. В случае получения запроса должностного лица уполномоченного государственного органа (ЦБ РФ, Росфинмониторинг, МВД РФ, Прокуратура РФ, СК РФ и иные уполномоченные органы), Участник и/или Оператор получивший такой запрос, вправе истребовать необходимую информацию у другого Участника и/или Оператора, в объеме и сроки, установленные таким запросом.

Участник и/или Оператор, получивший обращение от другого Участника и/или Оператора в связи с получением запроса должностного лица, обязан предоставить запрашиваемую информацию в объемах и сроки, установленные обращением.

6.12. По всем вопросам работы Платформы Участники и иные заинтересованные лица могут обратиться посредством телефонной связи на номер: 8-495-205-13-90, или написав сообщение на адрес электронной почты: corp@bananygi.ru.

6.13. Оператор и Участники пришли к соглашению, что сообщения, которыми Стороны будут обмениваться в рамках исполнения обязательств согласно Правил, в том числе с использованием средств электронной связи, будут признаваться Сторонами в качестве доказательств наряду с иными доказательствами при рассмотрении споров, возникших между Сторонам.

7. СПОСОБЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ

7.1. Инвестирование с использованием Платформы осуществляется следующими способами (ст. 5 Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

путем предоставления займов.

8. ЗАЕМЩИК. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ. РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЕМЩИКА НА ПЛАТФОРМЕ. ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА И ОПЕРАТОРА.

Заемщик - дееспособное и правоспособное лицо, определенное разделом 1 настоящих правил, зарегистрированное в установленном порядке на Платформе с целью привлечения

инвестиций. Требования к Заемщику определены Федеральным законом № 259-ФЗ, сопутствующими нормативно-правовыми актами Банка России и настоящими Правилами.

В течение одного календарного года одно лицо может привлечь с использованием инвестиционных платформ инвестиций на сумму, соответствующую значению, при котором в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" составление и регистрация проспекта ценных бумаг не являются обязательными (1 000 000 000 рублей).

Заемщик, самостоятельно осуществляет перечисление в бюджет Российской Федерации НДФЛ с сумм, составляющих налогооблагаемый доход Инвесторов, являющихся физическими лицами, в соответствии с действующим законодательством.

Всем Заемщикам, независимо от организационной формы, вида деятельности и размера требуемых инвестиций, Оператор предоставляет равные права на Платформе и в равной степени оказывает содействие в привлечении инвестиций.

8.1. Требования к Заемщику

8.1.1. Заемщик должен обладать необходимыми лицензиями, если его деятельность подлежит лицензированию.

8.1.2. Деятельность Заемщика, не является запрещенной на территории Российской Федерации.

8.1.3. Отсутствие у Заемщика, его учредителей (владеющих долей от 25% и более) и генерального директора текущей, неурегулированной Просроченной задолженности, возникшей из обязательств по договорам кредита и/или займа, а также из иных денежных обязательств.

8.1.4. Учредители (владеющие долей от 25% и более) и генеральный директор Заемщика не находится в процедуре банкротства.

8.1.5. Возраст Заемщика (для ИП), его учредителей (владеющих долей от 25% и более) и генерального директора (полных лет), не менее 18 лет.

8.1.6. Прошло не менее 6 месяцев с даты государственной регистрации до даты подачи Заявления о присоединении к Платформе в качестве Участника.

8.1.7. Отсутствуют ограничения по банковским счетам, очередь неисполненных в срок распоряжений к банковским счетам, не имеется просроченной задолженности по налогам и сборам.

8.1.8. Имеется открытый банковский счет на территории РФ.

8.1.9. Имеется действующий паспорт гражданина РФ (для ИП, учредителей Заемщика, владеющих долей более 25%, а также генерального директора).

8.1.10. Заемщиком не может выступать индивидуальный предприниматель и юридическое лицо если они:

являются кредитными и страховыми организациями (в том числе страховыми агентами и брокерами), инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; являются участниками соглашений о разделе продукции; осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; находятся в стадии ликвидации, либо реорганизации (слияния, присоединения и т.д).

8.1.11. Заемщиком не может являться лицо, которое, и/или контролирующие лица, которого, и/или руководитель (единоличный исполнительный орган) которого:

включены в предусмотренный статьей 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения;

не соответствуют требованиям, установленным Правилами инвестиционной платформы.

8.1.12. Юридическое лицо не может являться лицом, привлекающим инвестиции, в случае, если:

контролирующие лица такого юридического лица и/или его руководитель (единоличный исполнительный орган) имеют неснятую или непогашенную судимость за преступление в сфере экономики или преступление против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

в отношении руководителя (единоличного исполнительного органа) такого юридического лица не истек срок, в течение которого он считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации;

в отношении такого юридического лица возбуждено производство по делу о банкротстве юридического лица.

8.1.13. Индивидуальный предприниматель не может являться лицом, привлекающим инвестиции, в случае, если:

он имеет неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

арбитражным судом в отношении такого индивидуального предпринимателя введена процедура, применяемая в деле о несостоятельности (банкротстве);

в отношении такого индивидуального предпринимателя с даты завершения процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры не истек срок, предусмотренный Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", в течение которого он не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, а также занимать должности в органах управления юридического лица и иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.

8.2. Регистрация Заемщика на Платформе

8.2.1. Перед началом процедуры регистрации лицо, желающее привлечь инвестиции, обязано ознакомиться с настоящими Правилами, а также с Политикой обработки персональных данных.

8.2.2. От имени индивидуального предпринимателя регистрацию осуществляет собственно физическое лицо. От имени юридического лица, регистрацию осуществляет физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом.

8.2.3. До начала регистрации Заявителю необходимо иметь цветной скан или цветную фотографию паспорта (разворот с фото и пропиской), а также следующие документы, необходимые для проведения предварительной оценки Заявителя и формирования индивидуальных условий привлечения инвестиций (займа):

- паспорта директора и учредителей или индивидуального предпринимателя (разворот с фотографией и регистрацией по месту жительства)
- бухгалтерский баланс за последний отчетный период для юридического лица, налоговая декларация для индивидуального предпринимателя в случаях предусмотренных законодательством;
- банковские выписки по расчетным счетам.

Оператор может запросить у Заявителя дополнительную информацию, необходимую для его установления.

8.2.4. Регистрация заключается в совершении определенной последовательности действий, путем заполнения экранных форм, а также посредством функционала чат-ботов в социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram. Полный список ботов, через которые происходит подача документов публикуется на Сайт Оператора в разделе «Контакты».

8.2.5. При предварительной регистрации, Заявитель вводит информацию и данные, предусмотренные соответствующими экранными формами, а также дает свое согласие на обработку персональных данных, запрос сведений в бюро кредитных историях и иных источниках данных Заявителя для целей проверки представленной информации. В дальнейшем, номер телефона будет являться логином для доступа в ЛК. После чего, нажимает виртуальную кнопку для подтверждения вышеуказанных сведений.

8.2.6. В рамках процедуры предварительной регистрации Оператор осуществляет предварительную оценку Заявителя, производит оценку и направляет Заявителю информацию о возможных условиях привлечения инвестиций (займа), либо об отказе в его предоставлении без указания причин.

По результатам первичной регистрации и положительной предварительной оценки Заявитель получает ограниченный доступ к Платформе.

8.2.7. После предварительной регистрации Заявитель, получивший положительный результат предварительной оценки Оператора, и желающий получить статус Заемщика переходит на Платформу и подписывает заявление Заемщика о присоединении к Правилам инвестиционной платформы (Приложение № 1 к Правилам), с помощью УКЭП, при этом УКЭП должна быть привязана к лицу, которое будет привлекать инвестиции и от лица, которого действует Заявитель.

8.2.8. После подписания заявления лицо, желающее привлечь инвестиции, становится Участником Платформы, ему присваивается статус «Заемщик». С указанного момента Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций между Оператором и Заемщиком считается заключенным, Оператор формирует и предоставляет доступ Заемщику в ЛК, а также предоставляет полный доступ к функциональности привлечения инвестиций на Платформе.

8.3. Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций

8.3.1. Предметом договора является оказание услуг по привлечению инвестиций.

8.3.2. Заемщик вправе:

- получать от Оператора всю необходимую информацию по работе Платформы; использовать функции Платформы в порядке и на условиях, утвержденных Правилами; требовать от Оператора исполнения обязанностей, установленных Правилами;

- привлекать Оператора, на возмездной основе, для оказания консультационных услуг по подготовке презентационных материалов в рамках инвестиционного предложения, а также для подготовки самих презентационных материалов. Стоимость указанных услуг определяется отдельным соглашением.

8.3.3. Заемщик обязан:

- соблюдать условия и положения настоящих Правил;

- оплатить Оператору Вознаграждение за использование Платформы в порядке и сроки, установленные Правилами и тарифами (Приложение № 14 к Правилам);

- соблюдать конфиденциальность средств доступа к Платформе, защищать их от неправомерного получения третьими лицами.

- не предоставлять третьим лицам доступ в ЛК Заемщика. В случае нарушения настоящего обязательства, Оператор не несет ответственности за действия таких третьих лиц. Любые действия третьих лиц, получивших доступ в нарушение настоящего обязательства Заемщиком, признаются как совершенные Заемщиком лично.

- незамедлительно сообщать Оператору о компрометации логина и/или пароля Заемщика, используемые для доступа к Платформе. В случае неисполнения настоящего обязательства Оператор не несет ответственности за ущерб/убытки, понесенные Заемщиком и иными лицами в связи с компрометацией средств доступа к Платформе, в том числе, вызванные доступом в ЛК Заемщика и совершение действий от лица Заемщика неуполномоченными лицами.

- сообщать Оператору об изменении своих данных, предоставленные при регистрации, в том числе, но не ограничиваясь, паспортных данных, данные о месте регистрации по месту жительства (местонахождения), единоличном исполнительном органе, участниках/акционерах, средствах связи с Заемщиком (номер телефона мобильной связи, адрес электронной почты), а также об изменении данных поручителей. Информирование о таких изменениях осуществляется Заемщиком незамедлительно посредством направления письма с адреса электронной почты, указанной при регистрации, с приложением подтверждающих документов, на адрес corp@bananygi.ru.

Неисполнение настоящего обязательства, влечет право Оператора заблокировать доступ Заемщика к Платформе, за исключением функционала, необходимого для исполнения обязательств перед Инвестором. Разблокировка доступа производится в течение 1 (одного) рабочего дня с момента исполнения Заемщиком указанного выше обязательства;

- сообщать Оператору сведения об обстоятельствах, возникших после регистрации на Платформе, в том числе:

- о введении в отношении Заемщика, единоличного исполнительного органа, участника/акционера Заемщика, поручителе конкурсных процедур, предусмотренных ФЗ от 26.10.2020 № 127-ФЗ «О Несостоятельности (банкротстве)»;

- возбуждении в отношении Заемщика, единоличного исполнительного органа, участника/акционера Заемщика, поручителя уголовного дела;

- вступлении в законную силу решения в отношении Заемщика, единоличного исполнительного органа, участника/акционера Заемщика, поручителя об «Административном приостановлении деятельности» (ст. 3.12 КоАП РФ) и о «Дисквалификации» (ст. 3.11 КоАП РФ);

- возбуждении в отношении Заемщика судебного производства с суммой исковых требований более 25% от выручки Заемщика за предыдущий год.

Информирование о таких изменениях осуществляется Заемщиком не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем изменения таких данных.

Неисполнение настоящего обязательства, влечет право Оператора заблокировать доступ Заемщика к Платформе, за исключением функционала, необходимого для исполнения обязательств перед Инвестором, а также является самостоятельным и достаточным основанием принятия Инвестором решения о досрочном расторжении Договора инвестирования.

8.3.4. Оператор обязан:

- обеспечить доступ Заемщика к Платформе в соответствии с Правилами; осуществлять мероприятия по установлению Заемщика;

- осуществлять своевременное исполнение распоряжений Заемщика связанных с получением займа и погашением задолженности;

- размещать на сайте Оператора всю необходимую информацию о работе платформы, в том числе, но не ограничиваясь Правила, порядок работы и т.д.

8.3.5. Оператор вправе:

- утверждать правила Платформы в новой редакции. Новая редакция правил не распространяется на договоры, подписанные до вступления в силу новой редакции;

- блокировать доступ Заемщика в ЛК, в соответствии с настоящими Правилами;

- отказать Заемщику в размещении Инвестиционного предложения на Платформе без объяснения причин такого отказа;

- проводить профилактические работы, обновлять интерфейс и функционал Платформы, для чего временно приостанавливать доступ к функционалу Платформы;

- получать от Заемщика, сведения, необходимые для надлежащего исполнения обязанностей в рамках договора;

- требовать от лица всех Инвесторов полного возврата займа, в случае, если в отношении Заемщика будет возбуждено судебное производство и сумма исковых требований составит более 25% от выручки Заемщика за предыдущий год;

- самостоятельно и/или по инициативе Инвестора, зарегистрированного на Платформе «БАНАН ЯГИ», требовать от Заемщика заверить документы и сведения, размещаемые на Платформе, а также дополнительно запрашиваемые документы Заемщика, не подлежащие опубликованию на Платформе, с помощью УКЭП;

- передавать Инвестору, зарегистрированному на Платформе «БАНАН ЯГИ» любые сведения, переданные Заемщиком Оператору, в том числе заверенные УКЭП и содержащие персональные данные как единоличного исполнительного органа, так и участников, в случае если Заемщиком является юридическое лицо.

- приостанавливать работу ЛК Заемщика, в случаях выявления фактов, подтверждающих использования ресурса и функционала Платформы в деятельности, не предусмотренной Правилами.

Возобновление работы ЛК производится в случае прекращения Заемщиком несанкционированного использования ресурса и функционала Платформы, после проведения Оператором соответствующей проверки по заявлению Заемщика.

8.3.6. Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций заключен на неопределенный срок, а в случае внесения в условия Договора изменений, путем принятия новой редакции Правил, до момента исполнения обязательств перед Инвесторами и Оператором по заключенным на Платформе Договорам, до вступления в силу таких изменений.

Новый Договор между Оператором и Заемщиком заключается при внесении изменений в его предыдущую редакцию, путем повторного направления Оператору заявления на присоединение Заемщика к Правилам (Приложение №1 к Правилам).

8.3.7. Каждая из сторон вправе отказаться от Договора об оказании услуг о привлечении инвестиций в одностороннем внесудебном порядке путем направления соответствующего уведомления не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты расторжения при условии отсутствия обязательств Заемщика перед Инвесторами и Оператором. Односторонний отказ любой из сторон невозможен при наличии действующих договоров инвестирования, а также в случае, если Инвестор принял Инвестиционное предложение.

8.3.8. Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций считается расторгнутым в 1 (первый) рабочий день, следующий за датой подачи уведомления о расторжение договора, при этом все функции ЛК Заемщика отключаются с момента направления уведомления о расторжении в адрес Оператора, за исключением просмотра баланса в ЛК Заемщика.

8.3.9. Все обязательства сторон, возникшие в силу Договора об оказании услуг по привлечению инвестиций до его расторжения, и неисполненные на дату расторжения, остаются в полной силе и действии до их полного исполнения Сторонами.

9. ИНВЕСТОР. ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТОРУ. РЕГИСТРАЦИЯ ИНВЕСТОРА НА ПЛАТФОРМЕ. ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО СОДЕЙСТВИЮ В ИНВЕСТИРОВАНИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНВЕСТОРА

Инвестор - дееспособное и правоспособное лицо, определенное разделом 1 Правил, зарегистрированное в установленном порядке на Платформе с целью инвестирования. Требования к Инвестору определены Федеральным законом № 259-ФЗ, сопутствующими нормативно-правовыми актами Банка России и настоящими Правилами.

Всем инвесторам, независимо от организационной формы, размера доступных средств для инвестирования, размера осуществленных инвестиций, статуса инвестора, а также иных факторов, Оператор предоставляет равные права на Платформе и в равной степени оказывает содействие в инвестировании.

9.1. Требования к Инвестору

9.1.1. Инвесторами могут выступать юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также физические лица в возрасте от 18 лет.

9.1.2. Инвесторами также могут выступать микрофинансовые организации, отвечающие требованиям Федерального закона от 02.07.2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

9.1.3. Оператор Платформы предоставляет возможность физическому лицу инвестировать (предоставлять займы) в течение одного календарного года денежные средства с использованием Платформы, с учетом инвестирования такого физического лица в тот же период с использованием иных инвестиционных платформ, сумму не более 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей, если иное ограничение не предусмотрено федеральными законами Российской Федерации.

9.1.4. Оператор Платформы предоставляет возможность лицам, указанным в п. 9.1.2. настоящих Правил инвестировать (предоставлять займы) с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 02.07.2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Контроль за соблюдением указанных ограничений возлагается на органы управления, соответствующих микрофинансовых организаций.

9.1.5. Ограничение, указанное в п.п. 9.1.3. настоящей части, не распространяется в отношении граждан, которые являются индивидуальными предпринимателями, и/или физическими лицами, признанными Оператором инвестиционной платформы Квалифицированными инвесторами в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

9.1.6. Признание физического лица Квалифицированным инвестором осуществляется по его заявлению (Приложение № 3 к Правилам) Оператором, в порядке и на условиях настоящих Правил (Приложение № 5 к Правилам).

Подача заявления о признании Инвестора квалифицированным, осуществляется в ЛК Инвестора путем перехода по активной ссылке «Подтвердить статус квалифицированного инвестора» и заполнения соответствующих полей экранных форм и загрузки подтверждающих документов. После отправки сформированного заявления, на номер телефона высылается СМС-код, который Инвестор вводит в соответствующее поле. После проверки заявления и приложенных к нему документов на соответствие требованиям законодательства, Оператор принимает решение о присвоении статуса квалифицированного Инвестора или об отказе в его присвоении. Отказ от статуса, квалифицированного инвестора осуществляется путем подачи соответствующего заявления (Приложение № 4 к Правилам). Оператор ведет реестр квалифицированных инвесторов.

9.1.7. Оператор обязан осуществлять контроль за соблюдением ограничения, установленного п. 9.1.3. настоящего раздела, в отношении физического лица (гражданина) при каждом его инвестировании с использованием Платформы. Контроль, предусмотренный настоящей частью, осуществляется Оператором на основании заверений физического лица о соблюдении указанного ограничения с использованием программных средств Платформы.

9.1.8. Принятие Оператором решения о признании Инвестора, являющегося физическим лицом, Квалифицированным инвестором, осуществляется в соответствии с требованиями для признания заявителя Квалифицированным инвестором (Приложение № 5 к Правилам).

9.1.9. Инвестирование гражданином с использованием Платформы не требует государственной регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя. Признание Оператором гражданина Квалифицированным инвестором не является необходимым условием для оказания ему услуг по содействию в инвестировании.

9.2. **Регистрация Инвестора на Платформе**

9.2.1. Перед началом процедуры регистрации, лицо, желающее осуществлять инвестирование обязано ознакомиться с настоящими Правилами, а также с Политикой обработки персональных данных.

9.2.2. От имени индивидуального предпринимателя регистрацию осуществляет собственно физическое лицо. От имени юридического лица, регистрацию осуществляет физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом.

9.2.3. До начала регистрации Заявителю необходимо иметь скан паспорта (разворот с фото и пропиской).

9.2.4. Регистрация заключается в совершении определенной последовательности действий, путем заполнения экранных

форм.

9.2.5. При предварительной регистрации, Заявитель вводит номер сотового телефона, а также дает свое согласие на обработку персональных данных. В дальнейшем, номер телефона будет являться логином для доступа в ЛК. После чего, нажимает виртуальную кнопку для получения кода подтверждения.

9.2.6. На номер телефона высылается СМС-код, который Заявитель вводит в соответствующее поле. На этом первичная регистрация завершена.

По результатам первичной регистрации Заявитель получает ограниченный доступ к Платформе, в рамках которого имеет возможность выбрать дальнейший статус Участника, а также ознакомиться с аналитикой Платформы.

9.2.7. После предварительной регистрации Заявитель, желающий получить статус Инвестора нажимает виртуальную кнопку «инвестировать», после чего заполняет открывшиеся экранные поля и подгружает скан паспорта. По завершению всей действий, Заявитель нажимает виртуальную кнопку «отправить».

9.2.8. После подтверждения данных Оператором, Заявителю направляется соответствующее СМС-сообщение.

9.2.9. После подтверждения данных, Заявитель повторно нажимает виртуальную кнопку «Инвестировать», после чего, из списка лиц, от имени которых Заявитель имеет права выступать необходимо выбрать то лицо, от имени которого он хочет осуществлять инвестирование.

9.2.10. После выбора лица, которое будет осуществлять инвестирование, формируется заявление Инвестора о присоединении к Правилам инвестиционной платформы (Приложение № 2 к Правилам), которое подписывается с помощью ПЭП.

9.2.11. После подписания заявления, указанного в п. 9.2.10. лицо, желающее осуществлять инвестирование, становится Участником Платформы, ему присваивается статус «Инвестор». С указанного момента Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании между Оператором и Инвестором считается заключенным, Оператор формирует и предоставляет доступ Инвестору в ЛК, а также предоставляет полный доступ к функциональности инвестирования на Платформе.

9.3. **Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании**

9.3.1. Предметом договора является оказание услуг по содействию в инвестировании.

9.3.2. Инвестор вправе:

- получать от Оператора всю необходимую информацию о работе Платформы;
- использовать функции Платформы в порядке и на условиях, утвержденных Правилами;
- требовать от Оператора исполнения обязанностей, установленных Правилами;
- запрашивать у Оператора выписки по заключённым таким Инвестором Договорам инвестирования;
- распоряжаться денежными средствами Инвестора, находящимися на Номинальном счете в порядке, установленном действующим законодательством и настоящими Правилами.

9.3.3. Инвестор обязан:

- соблюдать условия и положения настоящих Правил;
- соблюдать конфиденциальность средств доступа к Платформе, защищать их от неправомерного получения третьими лицами;
- не предоставлять третьим лицам доступ в ЛК Инвестора. В случае нарушения настоящего обязательства, Оператор не несет ответственности за действия таких третьих лиц. Любые действия третьих лиц, получивших доступ в нарушения настоящего обязательства Инвестора, признаются как совершенные Инвестором лично;
- незамедлительно сообщать Оператору о компрометации логина и/или пароля Инвестора, используемых для доступа к Платформе. В случае неисполнения настоящего обязательства Оператор не несет ответственности за ущерб/убытки, понесенные Инвестором и третьими лицами в связи с компрометацией средств доступа к Платформе, в том числе, вызванные доступом в ЛК Инвестора и совершение действий от лица Инвестора неуполномоченными лицами.
- сообщать Оператору об изменении своих данных, предоставленных при регистрации, в том числе, но не ограничиваясь, паспортных данных, данных о месте регистрации по месту жительства (местонахождения), единоличном исполнительном органе, участниках/акционерах, средствах связи с Заемщиком (номер телефона мобильной связи, адрес электронной почты). Информирование о таких изменениях осуществляется Инвестором не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем их изменения.

В случае неисполнения настоящего обязательства, и в случае обнаружения Оператором изменения каких-либо данных Инвестора, Оператор вправе заблокировать функционал Личного кабинета, за исключением функционала отражения баланса Инвестора, функционала подачи распоряжений на перевод денежных средств Инвестора, с учетом ограничений, установленных Правилами.

При блокировке Личного кабинета сохраняется функционал по направлению Инвестором, принявшим Инвестиционное предложение, уведомления об отказе от заключения договора инвестирования в сроки, установленные ч. 4 ст. 13 Федерального закона 259-ФЗ.

Разблокировка доступа производится в течение 1 (одного) рабочего дня с момента исполнения Инвестором указанного выше обязательства.

9.3.4. Оператор обязан:

- обеспечить доступ Инвестора к Платформе в соответствии с Правилами; осуществлять мероприятия по установлению Инвестора;
- своевременно исполнять распоряжения Инвестора, связанные с перечислением займа и получением платежей, предусмотренных Договором инвестирования размещать на Платформе

всю необходимую информацию о работе Платформы, в том числе, но не ограничиваясь Правила, порядок работы и т.д.

9.3.5. Оператор вправе:

- утверждать Правила в новой редакции. Новая редакция Правил не распространяется на договоры, подписанные до вступления в силу новой редакции;

- проводить профилактические работы, обновлять интерфейс и функционал Платформы, для чего временно приостанавливать доступ к функционалу Платформы;

- получать от Инвестора сведения, необходимые для надлежащего исполнения обязанностей в рамках договора. Приостанавливать работу ЛК Инвестора, вплоть до его удаления, в случаях выявления фактов, подтверждающих использования ресурса и функционала Платформы в деятельности, не предусмотренной Правилами. Возобновление работы ЛК производится в случае прекращения Инвестором несанкционированного использования ресурса и функционала Платформы, после проведения Оператором соответствующей проверки по заявлению Инвестора.

9.3.6. Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании заключен на неопределенный срок, а в случае внесения в условия Договора изменений, путем принятия новой редакции Правил, до момента исполнения обязательств перед Заемщиками и Оператором по заключенным на Платформе Договорам, до вступления в силу таких изменений. Новый Договор между Оператором и Инвестором заключается при внесении изменений в его предыдущую редакцию, путем повторного направления Оператору заявлении Инвестора о присоединении к правилам платформы (Приложение № 2 к Правилам).

9.3.7. Каждая из сторон вправе отказаться от Договора об оказании услуг по содействию в инвестировании в одностороннем внесудебном порядке путем направления соответствующего уведомления не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты расторжения. Односторонний отказ любой из сторон невозможен при наличии действующих договоров инвестирования, а также в случае, если Инвестор принял Инвестиционное предложение.

9.3.8. Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании считается расторгнутым в 1 (первый) рабочий день, следующий за датой подачи уведомления о расторжение Договора, при этом все функции ЛК Инвестора отключаются с момента направления уведомления о расторжении в адрес Оператора, за исключением функции просмотра баланса средств в ЛК Инвестора.

9.3.9. Все обязательства Сторон, возникшие в силу Договора об оказании услуг по содействию в инвестировании до его расторжения и неисполненные на дату расторжения, остаются в полной силе и действии до их полного исполнения Сторонами.

10. ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

10.1. Инвестиционное предложение (здесь и далее по тексту Правил подразумевается закрытое инвестиционное предложение) формируется Заемщиком в личном кабинете с использованием функционала Платформы по форме Приложения № 6 к Правилам путем подачи заявки.

10.2. При согласовании в размещении проекта, Заемщик осуществляет проверку сформированного Инвестиционного предложения (оферты) и в случае согласия с его условиями подписывает оферту при помощи УКЭП. После подписания Заемщиком Инвестиционного предложения (оферты) проекту присваивается статус «Сбор средств».

10.3. Заемщик не вправе отозвать Инвестиционное предложение (оферту) после ее подписания и размещения на Платформе.

10.4. Функционалом Платформы предусматривается размещение презентационных материалов, относящихся к Инвестиционному предложению (оферте) при его оформлении. Указанные документе размещаются в карточке оферты, по согласованию с Оператором.

10.5. В инвестиционном предложении (оферте) помимо прочих условий, указываются все существенные условия Договора инвестирования (Договора займа), с которыми Заемщик, подписавший соответствующее Инвестиционное предложение (оферту) безоговорочно согласен.

10.6. В Инвестиционном предложении (оферте) в обязательном порядке указывается срок действия Инвестиционного предложения (оферты) и минимальный объем денежных средств Инвесторов, достижение которого является необходимым условием для заключения Договора инвестирования (Договора займа). В Инвестиционном предложении (оферте) также должен быть указан максимальный объем денежных средств Инвесторов, по достижении которого действие такого Инвестиционного предложения (оферты) прекращается. При этом максимальный объем денежных средств Инвесторов считается достигнутым в случае принятия Инвесторами Инвестиционного предложения (оферты) на сумму денежных средств, равную указанному максимальному объему денежных средств.

10.7. Инвестиционное предложение может быть адресовано одному или нескольким конкретным Инвесторам. В соответствии со ст.13 п.3 Федерального закона № 259-ФЗ Инвестиционное предложение является закрытым и доступно только Инвесторам, которым оно адресовано, на отдельной и закрытой странице Сайта Оператора.

10.8. Принятие Инвестиционного предложения осуществляется путем выражения с помощью Технологий воли Инвестора (Акцепт) по форме Приложения № 7 или № 18 к Правилам о принятии Инвестиционного предложения (оферты) при условии наличия необходимой суммы денежных средств этого Инвестора на номинальном счете.

10.9. В случае безоговорочного согласия Инвестора с условиями Инвестиционного предложения (оферты) для его акцепта Инвестор заходит на страницу Инвестиционного предложения (оферты), и акцептует его путем нажатия виртуальной кнопки «Инвестировать», с обязательным указанием размера денежных средств, которые Инвестор намерен проинвестировать. Акцепт Инвестором подтверждается с помощью Технологий путем введения кода из СМС-сообщения, который необходимо ввести с помощью функционала Платформы в ЛК Инвестора. При недостаточности средств на Лицевом счете Инвестора, перед акцептом Инвестиционного предложения (оферты) Инвестор пополняет свой баланс необходимой суммой денежных средств.

10.10. Инвестор, после акцепта Инвестиционного предложения, в течение пяти рабочих дней со дня его принятия, но не позднее дня прекращения действия Инвестиционного предложения (оферты) вправе отказаться от заключения Договора инвестирования (Договора займа), путем нажатия виртуальной кнопки «Отменить инвестицию».

В случае отказа Инвестора, принявшего Инвестиционное предложение, от заключения Договора инвестирования (Договора займа) Оператор не вправе передавать денежные средства такого Инвестора Заемщику.

10.11. После акцепта Инвестором Инвестиционного предложения (оферты), Оператор резервирует часть свободных денежных средств Инвестора, равную размеру инвестиции, указанному Инвестором в акцепте. Проинвестированная сумма денежных средств до окончания срока действия Инвестиционного предложения отражается на балансе Инвестора как зарезервированная и является недоступной для инвестирования в другие проекты (блокируется). Зарезервированная сумма денежных средств передается Заемщику в порядке и на условиях Правил Платформы. В случае не заключения Договора инвестирования, зарезервированная сумма денежных средств, разблокируется и вновь становится доступной соответствующему Инвестору.

10.12. Направляя акцепт, Инвестор подтверждает свое согласие с содержанием Договора инвестирования (Договора займа), определяемого на основании Инвестиционного предложения (оферты), и дает согласие на его заключение, без каких- либо изменений и ограничений.

Акцептуя Инвестиционное предложение (оферту), Инвестор, помимо согласия с содержанием Договора инвестирования (Договора займа), определяемого на основании Инвестиционного предложения и согласия на его заключение, и дает свое согласие на его заключение без каких-либо изменений и (или) ограничений.

10.13. Акцептуя Инвестиционное предложение, Инвестор подтверждает, что полностью ознакомился с Правилами, Инвестиционным предложением, порядком начисления и уплаты Заемщиком процентов за пользование Займом, порядком погашения задолженности, а также подтверждает факт того, что Договор инвестирования (Договор займа) и приложения к нему не содержат обременительных для Инвестора условий. Инвестор подтверждает, что акцептуя Инвестиционное предложение (оферту), действует осознанно, на основании решения,

принятого самостоятельно, не в связи с понуждением третьих лиц, а также осознает, что инвестирование в займы является высокорискованным.

Инвестиционная платформа не занимается бизнес-оценкой Инвестиционного предложения и не присваивает рейтинги Инвестиционным предложениям, размещенным на Платформе. В соответствии со ст. 12. п.2 Федерального закона № 259-ФЗ ответственность за оценку и возможную реализацию рисков Инвестиционного предложения принимает на себя Инвестор.

10.14. Акцепт Инвестиционного предложения (оферты) Инвестором является одновременно распоряжением о переводе денежных средств Инвестора, находящихся на Номинальном счете и отраженных в личном кабинете Инвестора, на счет Заемщика, направившего такое Инвестиционное предложение (оферту).

10.15. Требуемая сумма денежных средств по Инвестиционному предложению уменьшается на размер инвестиций, направленных Инвесторами в адрес Заемщика.

10.16. В случае, если минимальный объем денежных средств, указанный в Инвестиционном предложении (оферте), не был привлечен в течение срока действия инвестиционного предложения, Договор инвестирования (Договор займа) не заключается, о чем Оператор уведомляет Инвесторов не позднее 1 (Одного) рабочего дня после окончания его срока действия.

10.17. О прекращении действия Инвестиционного предложения в связи с достижением указанного в нем максимального объема денежных средств Оператор раскрывает информацию на своем сайте в сети "Интернет" в день такого прекращения.

10.18. Информация об Инвесторе (Инвесторах), которым адресовано и доступно инвестиционное предложение, указывается Заемщиком в Личном кабинете Платформы. Выбор Инвестора (Инвесторов) для направления Инвестиционного предложения осуществляется Заемщиком из реестра Инвесторов размещенного Оператором.

10.19. Для выбора Инвестора (Инвесторов), которым Заемщик хочет направить Инвестиционное предложение (оферту), Заемщику в личном кабинете необходимо выбрать (кликнуть) на ID соответствующего Инвестора из списка и подтвердить добавление нажатием виртуальной кнопки «Добавить Инвестора».

10.20. Чтобы удалить Инвестора (Инвесторов) из списка кому адресуется Инвестиционное предложение, необходимо выбрать (кликнуть) на ID соответствующего Инвестора из списка и подтвердить удаление нажатием виртуальной кнопки «Удалить Инвестора».

11. ПОРУЧИТЕЛЬСТВО

11.1. В целях обеспечения исполнения Заемщиком условий Договора инвестирования (Договора займа), Правилами предусматривается поручительство.

11.2. У поручителя должна быть оформлена УКЭП.

11.3. Поручитель должен быть дееспособным и правоспособным лицом.

11.4. К поручителю предъявляются требования, предъявляемые настоящими Правилами к Заемщику.

11.5. Для Заемщика, выступающего в качестве юридического лица, в качестве поручителей привлекается лицо, являющееся единоличным исполнительным органом и/или участники такого лица, доля в уставном капитале которые более 10 %.

11.6. Допускается замена поручителей. По требованию Оператора платформы Заемщик предоставляет дополнительных поручителей.

11.7. Сведения о поручителях, заполняются Заемщиком при формировании Инвестиционного предложения (оферты).

11.8. На указанные Заемщиком данные Поручителя Оператор направляет ссылку для заполнения сведений и предоставления документов Поручителя, а также информацию о порядке подписания оферты Поручителя. До направления сведений, документов и подписания Оферты поручителя, Поручитель обязан ознакомиться с Правилами, Инвестиционным предложением (офертой) и Договором поручительства, а также Политикой обработки персональных данных.

Оператор вправе контактировать с Поручителем по предоставленным Заемщиком данным с целью установления личности Поручителя, а также запрашивать у него дополнительные документы для подтверждения его личности и платежеспособности.

11.9. После ознакомления, поручитель дает свое согласие на обработку персональных данных, подписывает посредством УКЭП оферту о заключении Договора поручительства по форме Приложения № 8 к Правилам, присоединяясь к Договору поручительства (Приложения № 9 к Правилам).

11.10. Выполняя действия, предусмотренные п. 11.9. настоящих Правил, поручитель заявляет, что он ознакомился с Правилами, Инвестиционным предложением (офертой), содержащей условия Договора инвестирования (Договором займа) и условиями Договора поручительства, согласен с их положениями и условиями, а также осознает последствия неисполнения Заемщиком обязательств по возврату займа.

11.11. Инвестор акцептует оферту Договора поручительства по форме акцепта согласно Приложению № 8.1 к Правилам.

11.12. В случаях, когда Заемщик, по независящим от него обстоятельствам, не в состоянии своевременно исполнить обязательства по погашению задолженности перед Инвестором, обязанность по исполнению такого обязательства переходит к Поручителю.

11.13. Датой заключения Договора поручительства является дата акцепта Инвестором оферты Договора поручительства.

12. ДОГОВОР ИНВЕСТИРОВАНИЯ (ДОГОВОР ЗАЙМА)

12.1. По Договору инвестирования (Договору займа) Инвестор передает инвестиции (займ), а Заемщик обязуется возвратить их и уплатить предусмотренные договором проценты за их использование.

12.2. Инвестирование на платформе возможно путем предоставления займов. При этом, функционалом Платформы может предоставляться функционал Робот инвестирования, порядок и условия применения которого определяется в Приложении № 15 к Правилам.

12.3. Ограничения на привлечение инвестиций.

12.3.1. В течение одного календарного года одно лицо может привлечь с использованием инвестиционных платформ инвестиций на сумму не более 1 000 000 000 рублей, соответствующую значению (подпункт 4 пункта 1 статьи 22 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»). В случае, если лицом привлечена сумма не более 1 000 000 000 рублей, составление и регистрация проспекта ценных бумаг в рамках ст. 22 не являются обязательными.

12.4. Договор инвестирования (Договор займа) заключается между Заемщиком и Инвестором или Инвесторами (множественность лиц в обязательстве) в письменной форме путем принятия Инвестиционного предложения лица, привлекающего инвестиции, и перечисления на его банковский счет денежных средств Инвесторов. Заключение договора осуществляется с использованием Технологий.

12.5. Договор инвестирования (Договор займа) заключается при условии:

12.5.1. Период действия Инвестиционного предложения истек и был собран минимальный размер инвестиций;

12.5.2. До истечения действия Инвестиционного предложения был собран максимальный объем инвестиций.

12.6. Договор инвестирования (Договор займа) не заключаются в случае, если минимальный объем денежных средств, указанный в Инвестиционном предложении, не был привлечен в течение срока действия Инвестиционного предложения, о чем Оператор уведомляет Инвесторов путем размещения информации на Платформе, не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем истечения срока Инвестиционного предложения.

12.7. Заключение Договора инвестирования (Договора займа) подтверждается Оператором посредством выписки из Реестра Договоров инвестирования (Приложение № 10 к Правилам), а также Договором инвестирования (Договором займа), который состоит из Инвестиционного предложения Заемщика (оферта) по форме приложения № 6 к Правилам и Акцепта Инвестора(-ов) по форме Приложения № 7 или № 18 к Правилам.

12.8. Договор инвестирования (Договор займа) считается заключенным с момента поступления денежных средств Инвесторов с номинального счета Оператора на банковский счет лица, привлекающего инвестиции.

12.9. Акцепт является единственным и достаточным основанием для перечисления Оператором денежных средств Инвестора с Номинального счета на банковский счет Заемщика. Акцепт может быть направлен только при условии наличия на Номинальном счете денежных

средств Инвестора, эквивалентных сумме, указанной в Акцепте, с учетом ранее зарезервированных средств.

12.10. Заемщик обязуется погашать задолженность по Договору инвестирования (Договору займа) путем перевода денежных средств на Номинальный счет Платформы, в соответствии с графиком платежей. Датой исполнения Заемщиком обязательств по Договору инвестирования (Договору займа) перед Инвестором, является дата зачисления денежных средств на Номинальный счет Платформы.

При этом, платежи Заемщика, зачисленные на Номинальный счет платформы до 22 часов 00 минут по Московскому времени, будут считаться исполнением обязательства в день такого зачисления. Платежи Заемщика, зачисленные на Номинальный счет Платформы после 22 часов 00 минут и до 24 часов 00 минут по Московскому времени, будут считаться исполнением обязательства в день следующий, за датой такого зачисления средств.

12.11. Датой предоставления инвестиций (займа) (датой заключения Договора инвестирования) считается дата поступления денежных средств Инвестора с Номинального счета на банковский счет Заемщика.

12.12. Уступка своих прав и обязанностей по Договору инвестирования (Договору займа) Заемщиком не допускается.

12.13. Инвестор вправе уступить свои Права требования по Договору инвестирования (Договору займа) третьим лицам.

12.14. Заемщик обязан направить Оператору подтверждение о зачислении денежных средств на его банковский счет в виде банковской выписки в течение 1 (одного) рабочего дня с момента зачисления денежных средств.

Если в течение 1 (одного) рабочего дня после уведомления Оператора о направлении денежных средств Инвестора с Номинального счета на банковский счет Заемщика, Заемщик не заявит Оператору о непоступлении денежных средств на его банковский счет, денежные средства (займ) считаются полученными Заемщиком.

12.15. За нарушение сроков возврата займа Договором инвестирования предусмотрены штрафные санкции, утверждаемые Тарифами Платформы.

13. ПОРЯДОК И СРОКИ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ

13.1. Инвестирование с использованием Платформы может осуществляться только безналичными денежными средствами, которые зачисляются на Номинальный счет, открытый Оператором. Денежные средства Инвесторов, находящиеся на номинальном счете и предназначенные для инвестирования, перечисляются на банковский счет Заемщика, в срок не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня прекращения действия Инвестиционного предложения.

13.2. Для осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций Оператором открываются один или несколько номинальных счетов.

В случае, если такой номинальный счет открыт для совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат нескольким Инвесторам, Оператор ведет учет денежных средств каждого Инвестора. Информация о данном счете содержится в разделе Раскрытие информации на Сайте Оператора.

Одно инвестиционное предложение может быть принято Инвесторами за счет их денежных средств, находящихся на одном номинальном счете Оператора.

13.3. Расчеты Оператора и Участников с использованием Номинального счета осуществляются с возможностью округления по правилам математики до целого рубля, в том числе при распределении между Инвесторами денежных средств, перечисленных Заемщиком в качестве погашения задолженности.

13.4. Учет денежных средств и обязательств Участников осуществляется Оператором, путем размещения соответствующей информации в ЛК Инвестора и Заемщика.

13.5. По указанию Оператора Инвестиционной платформы и на основании ст.13 п.10 Федерального закона 259-ФЗ по его Номинальному счету могут совершаться только следующие операции:

- перечисление денежных средств Инвесторов на их банковские счета;

- перечисление денежных средств Инвесторов, принявших Инвестиционное предложение, на банковские счета Заемщиков;

- перечисление денежных средств на банковский счет лица, с которого указанные денежные средства ошибочно поступили на номинальный счет Оператора;

- перечисление денежных средств Оператора на банковские счета Инвесторов в случаях, предусмотренных Правилами;

- перечисление денежных средств Инвесторов на другой номинальный счет Оператора, открытый для осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций на Платформе.

13.6. Передача денежных средств Инвестора Заемщику осуществляется безналичным путем с Номинального счета Оператора на банковский счет Заемщика в срок не превышающий 3 (Трех) рабочих дней после истечения срока действия Инвестиционного предложения, при условии достижения минимальной суммы инвестиций, или привлечения максимальной суммы инвестиций до окончания срока действия Инвестиционного предложения.

13.7. Передача средств Заемщика Инвесторам в целях погашения обязательств.

13.7.1. Заемщик, а также поручитель, либо иное лицо, в случаях, установленных законом или договором, перечисляет денежные средства для погашения задолженности перед Инвесторами путем их перечисления на Номинальный счет со своего банковского счета. В платежном поручении Заемщик указывает номер заключенного Договора инвестирования.

13.7.2. Оператор производит зачисление денежных средств на ЛС Инвестора при этом обновляет сведения об остатке задолженности Заемщика в его ЛК.

13.7.3. Зачисление на ЛС Инвестора, осуществляется Оператором не позднее рабочего дня, следующего за днем пополнения Номинального счета Заемщиком.

13.7.4. Платежи по займам, которые приходятся на нерабочие и выходные дни, переносятся на первый рабочий день после них в соответствии с положениями ст. 193 ГК РФ.

13.8. Перечисление денежных средств Оператором с Номинального счета Платформы на банковский счет Инвестора осуществляется путем нажатия Инвестором виртуальной кнопки «Вывести деньги». После нажатия указанной кнопки Инвестор заполняет поля экранной формы и подтверждает вывод средств посредством ввода СМС кода, направленного на номер мобильного телефона, указанного при регистрации.

Вывод средств осуществляется только безналичным путем и только на банковский счет Инвестора указанный в распоряжении о выводе средств, путем их перечисления с Номинального счета в пределах доступного остатка средств Инвестора на Номинальном счете, с учетом средств, зарезервированных для исполнения акцептов Инвестора.

Денежные средства списываются с ЛС Инвестора не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления распоряжения Инвестора. Срок зачисления средств на банковский счет Инвестора зависит от банка, обслуживающего банковский счет Инвестора.

13.9. Зачисление средств Инвестора на Номинальный счет осуществляется только безналичным путем с банковского счета Инвестора. Зачисление денежных средств в пользу Инвестора (пополнение ЛС Инвестора) от третьего лица не допускается.

13.10. Оплата вознаграждения Оператора осуществляется путем перечисления денежных средств Заемщика с его банковского счета на банковский счет Оператора в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления суммы инвестирования на банковский счет Заемщика.

13.11. По Номинальному счету Оператором могут начисляться проценты на денежные средства Инвестора.

13.12. В случае, если Заемщик перечислил денежные средства на Номинальный счет и не направил заявление о досрочном полном/частичном погашении, Оператор осуществляет перечисление денежных средств в адрес Инвестора в соответствии с графиком платежей. Указанные действия Оператор совершает при отсутствии у Заемщика просроченной задолженности по Договору инвестирования.

13.13. При недостаточности денежных средств Заемщика для погашения очередного платежа, денежные средства подлежат зачислению на ЛС Инвесторов пропорционально размерам их инвестиций.

13.14. Участники не вправе требовать от Оператора уплаты процентов на денежные средства, находящиеся на Номинальном счете;

13.15. Обо всех операциях с денежными средствами на Номинальном счете Оператор уведомляет Участников с помощью одного или нескольких доступных для них каналов связи, а именно: СМС, электронная почта, уведомления в личном кабинете.

Указанные сведения сообщаются не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения такой операции. Участники имеют возможность в любой момент ознакомиться со всеми своими операциями на Платформе зайдя в ЛК.

14. ОПЕРАТОР ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ

14.1. Требования к Оператору Инвестиционной платформы.

14.1.1. Оператор не вправе совмещать свою деятельность с иной деятельностью финансовой организации, за исключением:

- деятельность организатора торговли;
- клиринговая деятельность, за исключением деятельности клиринговой организации, которой присвоен статус центрального контрагента;
- брокерская деятельность; дилерская деятельность;
- деятельность по управлению ценными бумагами; депозитарная деятельность;
- деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг; деятельность операторов обмена цифровых финансовых активов;
- деятельность операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов; иные виды деятельности финансовых организаций, если возможность такого совмещения предусмотрена федеральным законом.

14.1.2. Размер собственных средств (капитала) Оператора, рассчитанный в порядке, установленном нормативными актами Банка России для организаторов торговли, должен составлять не менее 5 миллионов рублей.

14.1.3. Лицом, имеющим право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) оператора инвестиционной платформы, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал оператора инвестиционной платформы, не может являться:

- юридическое лицо, зарегистрированное в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации;
- юридическое лицо, у которого за совершение нарушения была аннулирована (отозвана) лицензия на осуществление деятельности кредитной организации или не кредитной финансовой организации; физическое лицо: в отношении, которого не истек срок, в течение которого оно считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации; имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

14.1.4. Единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) или совета директоров (наблюдательного совета) Оператора не может являться физическое лицо:

- сведения, о котором включены в реестр дисквалифицированных лиц либо в отношении, которого не истек срок, в течение которого оно считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации;
- имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления; не имеющее высшего образования.

14.1.5. Оператором, а также лицами, указанными в абзаце первом части 4 и абзаце первом части 5 ст. 10 Федерального закона № 259-ФЗ, не могут являться организации и физические лица, включенные в предусмотренный статьей 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или

терроризму, либо в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения.

14.1.6. Полномочия единоличного исполнительного органа Оператора не могут быть переданы юридическому лицу (управляющей организации).

12.1.7. Оператор обязан утвердить внутренний документ (документы) по управлению конфликтами интересов, а также раскрывать информацию о выявленных конфликтах интересов и принятых мерах по управлению такими конфликтами интересов. Требования к указанному документу (документам), в том числе к его (их) содержанию, устанавливаются нормативными актами Банка России.

14.2. Права Оператора Инвестиционной платформы

14.2.1. Оператор вправе отказывать в регистрации на платформе лицам, не отвечающим требованиям Федерального закона № 259-ФЗ, распорядительным документам Банка России, а также настоящим Правилам.

14.2.2. Останавливать работу Платформы на проведение регламентных и иных необходимых работ на срок, установленный настоящими Правилами, но не более 24 часов, с обязательным предварительным уведомлением Участников в срок не менее чем за один день до начала проведения регламентных работ. Уведомление производится путем размещения соответствующего информационного объявления на Платформе.

14.2.3. Приостановить работу программных и технических средств, используемых для обмена документами и сведениями на Платформе, в случае возникновения технического сбоя или ситуации, которая может привести к техническому сбою (согласно приложению № 11 к Правилам). В случае приостановки работы Оператор в разумный срок уведомляет об этом Участников, путем размещения информации на Сайте.

14.2.4. Прекратить доступ Участника к Платформе в любое время в одностороннем внесудебном порядке, в целях соблюдения действующего законодательства, предупреждения нарушения Правил, предотвращения убытков Участников, письменно уведомив об этом Участника не позднее чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты прекращения доступа. Оператор направляет копию уведомления на имеющийся у Оператора адрес электронной почты Участника.

14.2.5. Предупреждение, указанное в п. 14.2.4. Правил, направляется после прекращения доступа Участника к Платформе, если промедление приостановления является неуместным или невозможным в сложившейся ситуации.

14.2.6. Запрашивать у Участников разъяснения по фактам нарушения плавил, а также законодательства РФ, регулирующие деятельность по организации привлечения инвестиций. Не предоставление Оператору в срок, указанный в таком запросе информации, является достаточным требованием прекращения доступа Участника к Платформе

14.2.7. Вносить функциональные, программные, технические изменения на Платформе.

12.2.8. Реализовывать иные права, предусмотренные требованиям Законодательства РФ и настоящими Правилами.

14.3. Обязанности Оператора Инвестиционной платформы

14.3.1. Вести реестр заключенных с использованием Платформы Договоров об оказании услуг по привлечению инвестиций, Договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании и Договоров инвестирования. При этом реестр должен содержать информацию позволяющие установить стороны договоров (с использованием ID идентификаторов Участников), существенные условия договоров и даты их заключения.

14.3.2. Обеспечить хранение договоров, заключенных с использованием Платформы, до дня прекращения такого договора, а также в течение пяти лет со дня его прекращения, а также обеспечить сохранность и достоверность информации о таких договорах и возможность сторон этих договоров получения их текста.

14.3.3. Обеспечивать соблюдение требований к Платформе, установленных Федеральным законом № 259-ФЗ и распорядительными документами Банка России. Не использовать Платформу в противоправных целях.

14.3.4. Обеспечивать работоспособность и функционирование Платформы 24 часа 7 дней в неделю в режиме ограниченной функциональности (без сопровождения Оператором / с понедельника по пятницу, с 10-00 до 19-00 - в режиме полной функциональности).

14.3.5. Обеспечивать электронный документооборот в соответствии с Правилами, при этом обеспечивать надежность и безопасность функционирования программных и технических средств, используемых для обмена документами и сведениями в Платформе.

14.3.6. Вести актуальный баланс денежных средств Участников и своевременно выполнять распоряжения Участников по переводу денежных средств с учетом ограничений, установленных Законодательством РФ и настоящими Правилами.

14.3.7. Размещать Инвестиционные предложения Заемщиков при их полном соответствии требованиям Законодательства РФ и настоящим Правилам.

14.3.8. Оператор обязан установить лицо, с которым заключается Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций или Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании. При этом Оператор вправе устанавливать таких лиц и/или обновлять информацию о них с использованием сведений, полученных из единой системы идентификации и аутентификации.

14.3.9. Оператор до заключения Договора об оказании услуг по содействию в инвестировании обязан получить от инвестора - физического лица подтверждение того, что он ознакомился с рисками, связанными с инвестированием, осознает, что инвестирование с использованием Платформы является высокорискованным и может привести к потере инвестиций в полном объеме, и принимает такие риски.

14.3.10. Оператор обязан осуществлять контроль за соблюдением ограничений на привлечение инвестиций, установленных частью 1 статьи 6 Федерального закона № 259-ФЗ, в отношении лица, привлекающего инвестиции, при каждом привлечении им инвестиций с использованием Платформы.

14.3.11. Оператор обязан осуществлять контроль за соблюдением ограничения при инвестировании физическими лицами, установленного частью 1 статьи 7 Федерального закона № 259-ФЗ, в отношении физического лица (гражданина) при каждом его инвестировании с использованием Платформы этого Оператора. Контроль, предусмотренный настоящей частью, осуществляется Оператором на основании заверений физического лица (гражданина) о соблюдении указанного ограничения, представляемых в порядке, предусмотренном правилами инвестиционной платформы.

14.3.12. Выполнять иные обязательства Оператора, установленные Законодательством РФ и настоящими Правилами.

14.4. Вознаграждение Оператора Инвестиционной платформы

14.4.1. Заемщик выплачивает Оператору вознаграждение, расчет и размер которого предусмотрен в Тарифах (приложение № 14 к Правилам).

14.4.2. Оплата вознаграждения Оператора осуществляется путем перечисления денежных средств Заемщика с его банковского счета на банковский счет Оператора в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления суммы инвестирования на банковский счет Заемщика..

14.4.3. Указанный способ предоставления займа по Договору инвестирования (Договору займа) подтвержден Заемщиком в Инвестиционном предложении.

14.4.4. Размеры и порядок иных вознаграждений Оператора устанавливается тарифами, которые являются неотъемлемой частью настоящих Правил.

14.5. Ответственность Оператора Инвестиционной платформы.

14.5.1. Оператор несет ответственность за убытки Участников, причиненные вследствие:

-раскрытия недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации об Платформе и Операторе;

- нарушения Оператором правил Платформы;

- несоответствия Платформы требованиям статьи 11 Федерального закона № 259-ФЗ.

14.5.2. Оператор не отвечает по обязательствам Заемщиков.

14.5.3. Оператор не несёт ответственности за содержание файлов, загруженных Участниками, включая:

- предмет соответствия информации, содержащейся в таких файлах, сведениям, указанным Участником при заполнении электронных форм документов, представленных на Платформу;

- соблюдением лица, размещающего информацию, в получении согласия на размещение информации и/или ее части у правообладателя такой информации.

15. ЗАЛОГОВЫЕ ЗАЙМЫ ПО ПРОДУКТУ «МАРКЕТПЛЕЙС»

15.1. Займы на платформе, обеспеченные залогом имущества (товара) предоставляются в рамках продукта «Маркетплейс».

15.2. Маркетплейс, Оператор и Заемщик до заключения Договора Инвестирования подписывают Соглашение о взаимодействии, определяющее порядок обмена информацией и действий при возникновении Просроченной задолженности, а также иные вопросы касающиеся сопровождения Договора инвестирования, обеспеченного залогом.

15.3. Лицо, желающее привлечь инвестиции, в личном кабинете Маркетплейса подает предварительную заявку, путем нажатия соответствующей виртуальной кнопки.

15.4. Поступившая заявка лица, желающего привлечь инвестиции, рассматривается Оператором, после чего, на адрес электронной почты лица, указанного при подаче заявки направляется один из вариантов ответа, «отказано», либо «предварительно одобрено».

15.5. Одновременно с предварительным одобрением лицу, желающему привлечь инвестиции, направляется пошаговая инструкция действий, совершение которых необходимо для привлечения инвестиций путем заключения Договора инвестирования на Платформе, а также предварительные условия Договора инвестирования.

15.6. При согласии лица, желающего привлечь инвестиции, с предварительными условиями Договора инвестирования, представитель лица регистрируется на платформе в качестве Заемщика, а также совершает иные действия, предусмотренные инструкцией (-ями), ранее направленной (-ыми) Оператором и/или Правилами.

15.7. Инвестор, намеренный принять Инвестиционное предложение, обеспеченное залогом, акцептует Инвестиционное предложение и отдельно акцептует оферту о заключении Договора залога товара в обороте (Приложения № 23, 24, 24.1 к Правилам).

15.8. Инвестор акцептует Договор управления залогом (Приложения № 22, 22.1 к Правилам) и тем самым подтверждает свое согласие с его содержанием и дает согласие на его заключение, без каких-либо изменений и (или) ограничений.

15.9. Оператор, в рамках заключенного с Инвесторами Договора управления залогом, от имени и в интересах Инвесторов осуществляет управление залоговым имуществом (товаром), а также контроль за полнотой и своевременностью исполнения соглашения о взаимодействии, указанного в п. 15.2 настоящих Правил.

15.10. За услуги по Договору управления залогом, Оператором может взымается с Инвесторов плата, согласно тарифам Платформы.

15.11. При достижении минимального и/или максимального объема денежных средств, указанных в Инвестиционном предложении, обеспеченном залогом, заключение Договора инвестирования и порядок его исполнения осуществляется в соответствии с Правилами Платформы с учетом особенностей предусмотренных настоящим разделом.

15.12. Заем, собранный в рамках Инвестиционного предложения по продукту «Маркетплейс», не может быть зачислен на верифицированный банковский счет Заемщика, в случае отсутствия подписанного всеми сторонами Соглашения о взаимодействии.

15.13. <u>Обращение взыскания на предмет залога и его реализация:</u>

15.13.1. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также при неисполнении или ненадлежащем исполнении Заёмщиком Договора инвестирования обеспеченного залогом, Управляющий залогом вправе обратить взыскание на предмет залога по решению суда, либо во внесудебном порядке и получить удовлетворение из стоимости предмета залога преимущественно перед другими кредиторами Заемщика в том объеме, в каком обеспеченные обязательства существуют к моменту их фактического удовлетворения (включая сумму основного долга, проценты, комиссии, неустойки, возмещение убытков, а также расходы, которые может понести Управляющий залогом, в т.ч. расходы, связанные с обращением взыскания на предмет залога и его реализацией), в очередности, установленной договорами и соглашениями сторон. При этом Заемщик не вправе чинить препятствий действиям Управляющего залогом и уполномоченных им лиц, направленных на реализацию предмета залога.

15.13.2. В случае обращения взыскания на предмет залога по требованиям последующих залогодержателей, Управляющий залогом вправе потребовать одновременно досрочного исполнения, обеспеченного залогом обязательства и обращения взыскания на предмет залога.

15.13.3. Право выбора способа обращения взыскания на предмет залога, способа реализации предмета залога, а также последовательности использования этих способов принадлежит Управляющему залогом.

15.13.4. Возможными способами реализации предмета залога являются:

15.13.4.1. продажа предмета залога с торгов, проводимых в соответствии с правилами, установленным Гражданским Кодексом Российской Федерации или соглашением между Заемщиком и Управляющим залогом;

15.13.4.2. продажа предмета залога с публичных торгов в порядке, установленном гражданским и процессуальным законодательством (при судебном порядке обращения взыскания);

15.13.4.3. реализация предмета залога путем оставления Управляющим залогом предмета залога за собой (в том числе посредством поступления предмета залога в собственность Инвесторов по рыночной стоимости), или путем продажи предмета залога третьему лицу по цене не ниже рыночной стоимости с удержанием из вырученных денежных средств суммы обеспеченного залогом обязательства;

15.13.4.4. во внесудебном порядке, путем продажи предмета залога Управляющим залогом другим лицам с привлечением агента прямой продажи (Маркетплейса), в том числе с которым у Заемщика заключен договор (соглашение) о реализации товара, по цене не ниже рыночной стоимости с удержанием из вырученных денег суммы обеспеченного залогом обязательства (прямая продажа). Реализация заложенного имущества при обращении на него взыскания во внесудебном порядке осуществляется в порядке, установленном соглашением о взаимодействии.

15.13.5. Заемщик обязан предоставлять по первому требованию (в сроки, указанные в таком требовании) все необходимые документы и иным образом содействовать в проведении оценки, а также в обращении взыскания на предмет залога, в соответствии с указаниями Управляющего залогом, оценщика или организатора публичных торгов/торгов.

15.13.6. Управляющий залогом имеет право самостоятельно, без согласования с Заемщиком выбирать организатора торгов, оценщика, комиссионера и иных лиц (участие которых необходимо в процессе обращения взыскания на предмет залога), а также заключать от своего имени все необходимые договоры, включая договоры на реализацию с третьими лицами, договоры с независимым оценщиком, комиссионером, организатором торгов и подписывать все необходимые для этого документы, в том числе акты приема-передачи.

15.13.7. Если сумма, вырученная при реализации предмета залога, после проведения всех расчетов, предусмотренных Договором инвестирования, превышает размер обеспеченного залогом требования, разница возвращается Управляющим залогом в пользу Заемщика.

15.13.8. В случае если суммы, вырученной от реализации предмета залога, окажется недостаточно для покрытия обеспеченных обязательств Заемщика в полном объеме, то Управляющий залогом вправе получить удовлетворение своих требований из прочего имущества Заемщика, где бы оно ни находилось и в чем бы ни заключалось, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

16. ПОЛИТИКА РАБОТЫ С ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ

16.1. Работа с Просроченной задолженностью осуществляется Оператором на основании Договора инкассо-цессии (Приложение № 12 к Правилам), к которому Инвестор присоединился при регистрации на Платформе или присоединении к новой редакции Правил.

16.2. В течение двух дней, начиная с выхода на просрочку Оператор связывается с Заемщиком касательно просрочки, причин ее возникновения.

16.3. На 5 день просрочки (в ближайший рабочий день) Оператор направляет информационное уведомление о факте Преддефолтной просрочки и последствиях, которые наступят в случае перехода задолженности в статус дефолтной, если длительность просрочки составит 30 дней.

В период с 5 по 29 день просрочки Оператор дважды в неделю связывается с Заемщиком касательно его финансовой ситуации, планов погашения просроченного платежа и

дополнительно разъясняет последствия достижения 30 дней просрочки, и перехода задолженности в статус дефолтной.

16.4. На 30 день просрочки (в ближайший рабочий день) Оператор направляет досудебную претензию Заемщику, а также Поручителям (при наличии).

16.5. В случае, если просрочка обязательств Заемщика по возврату суммы займа, определенного в Оферте, достигнет 30 (тридцати) календарных дней, то права требования Инвестора о возврате суммы займа, процентов, повышенных процентов, штрафов, как начисленных по состоянию на момент уступки, так и все, которые будут начислены в будущем, на 31 (тридцать первый) календарный день автоматически переходят к Оператору, без подписания отдельного соглашения об уступке права.

16.6. Истечение указанного 30 (тридцати) дневного срока является отлагательным условием, с которым Участники и Оператор связали переход от Инвестора указанных прав требования к Заемщику в пользу Оператора. Заёмщик и Инвестор, подтверждают, что в случае просрочки возврата займа более, чем на 30 (тридцать) дней, все денежные обязательства по Договору займа начиная с 31 (тридцать первого) дня просрочки исполняются Заемщиком в адрес Оператора и дополнительного уведомления о состоявшейся уступке права требования не требуют.

16.7. Цена уступки определена Инвесторами и Оператором как сумма фактически полученных в результате взыскания с Заемщика денежных средств за вычетом вознаграждения Оператора, установленного Тарифами.

При наличии признаков банкротства у Заемщика Оператор вправе задержать перечисление денежных средств Инвестору на срок до 45 дней с момента получения денежных средств. В случае, если в течении указанного срока суд выносит определение о принятии заявления о признании Заемщик банкротом или об оставлении такого заявления без движения, Оператор не перечисляет Инвесторам денежные средства до завершения дела о банкротстве Заемщика.

16.8. С даты перехода прав требования по Договору займа, установленной п.16.5 настоящего Раздела, Оператор полностью принимает права по Договору займа.

16.9. По истечении 8 дней с момента перехода прав требования Оператор обращается в суд с иском к Заемщику и Поручителям о взыскании задолженности.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Программное обеспечение, товарный знак, фирменное наименование, дизайн сайта Платформы принадлежат Оператору Платформы и защищены в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также международным правом. Право на использование Участниками Программного обеспечения Платформы, предоставляется Оператором на основании простой (неисключительной) лицензии.

17.2. Участники используют программное обеспечение Платформы при условии того, что ни сами Участники Платформы, ни третьи лица при содействии Участников Платформы не будут воспроизводить, копировать или перерабатывать его, а также использовать какие-либо их части в личных или коммерческих целях, не связанных с получением доступа к функционалу Платформы в соответствии с настоящими Правилами.

17.3. Новая редакция Правил подлежит опубликованию на официальном сайте Оператора. С момента вступления новой редакции Правил, функционал размещения Инвестиционных предложений и/или инвестирования Участниками может ограничиваться Оператором до момента принятия ими новой редакции Правил, путем нажатия виртуальной кнопки, отображаемой в ЛК такого Участника.

17.4. Оператор и Участники должны выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с действующим законодательством, правилами настоящей платформы, положениями заключенных с ее использованием договоров, а также оказывать другой стороне всевозможное содействие в выполнении его обязанностей.

17.5. В случае возникновения споров Оператор и Участники примут все меры для их разрешения путем переговоров.

17.6. Оператор и Участники определили обязательный претензионный порядок рассмотрения споров, при этом срок ответа на поступившую претензию составляет не более 10 рабочих дней.

17.7. В случае если согласие не будет достигнуто путем переговоров и/или в претензионном порядке, все споры, разногласия и конфликты, будут разрешаться в соответствии с правилами судопроизводства:

- между хозяйствующими субъектами в Арбитражном суде Пермского края;
- по спорам, отнесенным к компетенции судов общей юрисдикции - в Дзержинском районном суде города Перми;
- по искам, подсудным мировым судам - в судебном участке № 7 Дзержинского судебного района города Перми Пермского края.

17.8. За неисполнение обязательств Оператор и Участники несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством и Правилами.

17.9. Оператор и Участники освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение принятых на себя обязательств, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, взрывов, пожаров и иных чрезвычайных обстоятельств. При этом срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Оператор и Участник, для которого наступили обстоятельства непреодолимой силы, должен незамедлительно известить в письменной форме (в том числе в форме электронного документа, переданного при помощи Платформы) о наступлении, предполагаемого срока действия обстоятельств непреодолимой силы, а также представить доказательства названных обстоятельств.

17.10. Наличие обстоятельств непреодолимой силы не освобождает Оператора и Участников от исполнения обязательств, установленных Правилами и Договорами, заключенными на Платформе.

17.11. Во всем, что не урегулировано настоящими правилами, Оператор и Участники руководствуются действующим законодательством.

Приложения:

Приложение № 1 - Заявление Заемщика о присоединении к Правилам Платформы «БАНАН ЯГИ»;
Приложение № 2 - Заявление Инвестора о присоединении к Правилам Платформы «БАНАН ЯГИ»;
Приложение № 3 - Заявление о признании физического лица Квалифицированным инвестором;
Приложение № 4 - Заявление физического лица об отказе от статуса Квалифицированного инвестора; Приложение № 5 -Требования для признания заявителя Квалифицированным инвестором;
Приложение № 6 - Инвестиционное предложение (закрытое), оферта;
Приложение № 7 - Акцепт Инвестиционного предложения (оферты);
Приложение № 8 - Оферта о заключении Договора поручительства;
Приложение №8.1 – Акцепт оферты о заключении Договора поручительства;
Приложение № 9 - Условия Договора поручительства;
Приложение № 10 - Выписка из реестра Договоров инвестирования (Договоров займа);
Приложение № 11 - Неисправности в работе Платформы и сроки их устранения;
Приложение № 12 - Условия Договора инкассо-цессии;
Приложение № 13 - Акцепт о заключении Договора инкассо-цессии;
Приложение № 14 -Тарифы Платформы;
Приложение № 15 - Положение о функционале робот инвестирования;
Приложение № 16 - Заявление о подключении робота инвестирования;
Приложение № 17 - Заявление на отключение робота инвестирования;
Приложение № 18 - Акцепт (постоянно действующий) Инвестиционного предложения (оферты);
Приложение № 19 - Заявление о включении отдельных заемщиков в черный список;
Приложение № 20 - Заявление (оферта) Заемщика о внесении изменений в Договор инвестирования; Приложение № 21 - Акцепт заявления (оферты) Заемщика о внесении изменений в Договор инвестирования
Приложение № 22 - Условия Договора управления залогом;
Приложение № 22.1 – Акцепт оферты о заключении Договора управления залогом;
Приложение № 23 - Условия Договора залога товара в обороте;
Приложение № 24 – Оферта на заключение Договора залога товара в обороте;
Приложение № 24.1– Акцепт оферты на заключение Договора залога товара в обороте.

Приложение № 1 к Правилам

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЕМЩИКА №
о присоединении к Правилам инвестиционной платформы «БАНАН ЯГИ»

1. Сведения о Заемщике:

Полное наименование	
Сокращенное	
ОГРН/ОГРНИП	
ИНН	
Адрес юридический	
Адрес фактический	
ФИО руководителя	
Серия и номер паспорта	
Телефон	
e-mail	
Бенефициарный	

2. Подписывая настоящее заявление подтверждаю:

- Физическое лицо/Единоличный исполнительный орган организации/Представитель Заёмщика/Выгодоприобретатель/Бенефициарный владелец не является публичным должностным лицом, в т.ч., указанным в ст.7.3. Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ (в том числе бывшим публичным должностным лицом, с момента сложения полномочий, которого прошло менее года), или его близким родственником/членом семьи (супруги; лица которые считаются супругами по национальному праву государства(гражданские браки): дети и супруги детей; либо лица, которые считаются супругами детей по национальному праву государства; родители);
- Заёмщик-юридическое лицо (его единоличный исполнительный орган) присутствует по адресу местонахождения, сведения о котором содержаться едином государственном реестре юридических лиц;
- Информация обо всех лицах, являющихся Бенефициарными владельцами Заёмщика, представлена Платформе.

3. Руководствуясь Федеральным законом от 02.08.2019 N 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Гражданским кодексом РФ и Правилами инвестиционной платформы «БАНАН ЯГИ» (ООО «БАНАН ЯГИ», ИНН/КПП 5903156505/590301001 ОГРН 1235900007947) (далее - «Оператор»), Заемщик передает, а Оператор принимает настоящее Заявление о присоединении (далее - «Заявление о присоединении») к Правилам инвестиционной платформы «БАНАН ЯГИ» (далее - «Правила») в целях заключения договора об оказании услуг по привлечению инвестиций. Заемщик заключает указанный договор посредством присоединения к Правилам (ст. 428 Гражданского кодекса РФ).

4. Настоящим Заемщик, в целях присоединения к Правилам, для дальнейшего исполнения взаимных обязательств в рамках заключаемых при помощи средств Платформы Договоров, а также в целях проверки и оценки платежеспособности/благонадежности и/или финансового положения и/или деловой репутации, проверки сведений, указанных в данном Заявлении, оценки риска сотрудничества, в течение срока действия договорных отношений, а также в течение последующих 5 (Пяти) лет с момента прекращения сотрудничества:

Передает Оператору Персональные данные и выражает согласие на обработку с использованием средств автоматизации или без использования таких средств (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) своих персональных данных, включая, но не ограничиваясь, паспортные данные, ФИО, место жительства, дата рождения, номер мобильного/ городского, телефона, иные сведения, а также осуществление любых иных действий с предоставляемыми Персональными данными с учетом действующего законодательства. Выражает согласие на передачу Оператором своих Персональных данных агентам Оператора и иным уполномоченным лицам, оказывающих содействие Оператору, в том числе в рамках, заключённых с Оператором договором и соглашений, если действие таких агентов и иных уполномоченных лиц направлены на обеспечение работоспособности и функционирования ООО "БАНАН ЯГИ", как оператора инвестиционной платформы.

Подписывая настоящее Заявление о присоединении, Заемщик (единоличный исполнительный орган Заемщика) подтверждает, что является пользователем абонентского номера, указанного в разделе «Телефон» настоящего Заявления о присоединении, и дает согласие ПАО «ВымпелКом» (Публичное

акционерное общество «Вымпел-Коммуникации», Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Восьмого марта, дом 10, строение 14); ООО «М Дата» (115280 г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19); ПАОМТС (109147, г. Москва, ул. Марксистская д. 4) ;ООО«Т2 Мобайл» (108811, город Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п Московский), домовладение 6 строение 1, этаж 5 комната 33); ПАО «Мегафон» (127006, г. Москва, пер. Оружейный, д.41) на обработку, в целях исполнения договорных обязательств, следующих данных: телефонный номер, информация об оказанных операторами услугах связи (в том числе информации о моем местонахождении при получении услуг связи) и платежах за эти услуги по договору об оказании услуг связи, идентификаторы пользовательского (оконечного) оборудования, и передачу ими результата обработки Оператору.

Дает согласие Оператору на передачу третьему лицу, в случае уступки Оператором прав требования долга такому третьему лицу, а также при привлечении Оператором третьего лица к оказанию услуг Оператору по взысканию задолженности с Заемщика без уступки прав требования долга, персональных данных, а также сведений о неисполненных обязательствах Заемщика: сумме просроченной задолженности, размере начисленных на сумму задолженности, но неуплаченных, процентов, штрафов и неустоек.

Дает согласие на получение Оператором, Инвестором, а также третьим лицом (новым кредитором - в случае уступки права требования) от бюро кредитных историй (АО «НБКИ» ИНН 7703548386, АО «ОКБ» ИНН 7710561081, ООО «БКИ Эквифакс» ИНН 7813199667, а также иных Бюро кредитных историй), в том числе от их представителей, кредитного отчета с целью оценки благонадежности и/или финансового положения и /или деловой репутации из основной части кредитной истории Заемщика и уполномоченного лица Заемщика, подписывающего настоящее Заявление о присоединении.

Дает свое согласие Оператору на публикацию информации о заключенных договорах инвестирования (займа) с использованием функционала Инвестиционной платформы, на официальной странице Платформы, в целях информирования действующих и потенциальных участников Платформы, в следующем объеме и формате:

- Наименование Заемщика, без указания иных сведений, указанных в ЕГРЮЛ и/ или ЕГРИП;
- Основной вид деятельности Заемщика;
- Период работы Заемщика на рынке;
- Участие Заемщика в государственных и муниципальных закупках, а также в ГОЗ, общий объем исполненных и текущих контрактов;
- Цель получения займа Заемщиком;
- Размерах полученных Заемщиком займов;
- Размерах процентных ставок и сроках займов.

Заемщик осведомлен, что срок действия предоставленных в настоящем Заявлении о присоединении согласий на получение Оператором кредитного отчета по кредитной истории Заемщика и представителя Заемщика, подписывающего настоящее Заявление о присоединении, в соответствии с Законом N218-ФЗ, составляет 6 (шесть) календарных месяцев с даты его предоставления и согласен, что в случае, если в течение указанного срока с субъектом кредитной истории будет заключен договор займа, указанное согласие субъекта кредитной истории сохраняет силу в течение всего срока действия такого договора.

5. Подписывая настоящее Заявление, Заемщик подтверждает, что все сделки, заключаемые в рамках Правил, совершаются в простой письменной форме и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - УКЭП), выданной аккредитованным в установленном законом порядке Удостоверяющим центром по изготовлению Сертификатов ключей Электронной подписи, аккредитация которого действительна на день выдачи соответствующего Сертификата и\или простой электронной подписью (далее - ПЭП) Заемщика в порядке, установленном соответствующим разделом Правил.

Соглашение об использовании указанного аналога собственноручной подписи считается достигнутым в момент передачи настоящего заявления Оператору.

Заемщик настоящим подтверждает, что соответствующий документ, подписанный УКЭП и/или ПЭП в порядке, установленном Правилами, и размещенный Заемщиком на платформе «БАНАН ЯГИ» имеет юридическую силу документа, подписанного собственноручно, и соответственно, порождает идентичные такому документу юридические последствия.

Заемщик оповещен и согласен соблюдать конфиденциальность ключа электронной подписи и правилами определения лица, подписывающего электронный документ.

6. Настоящее Заявление о присоединении к Правилам подписано УКЭП, и такое заявление в силу ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» приравнивается к документу, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации без ограничений.

Заемщик
дата создания документа
подписано ЭЦП

Приложение № 2 к Правилам

ЗАЯВЛЕНИЕ ИНВЕСТОРА №
о присоединении к Правилам инвестиционной платформы «БАНАН ЯГИ»

1. Информация об инвесторе: (*Для физического лица)*

ФИО	
Дата рождения	
Место рождения	
Серия и номер	
ИНН	
Адрес регистрации	
Телефон	
e-mail	

(Для индивидуального предпринимателя или юридического лица)

Полное	
Сокращенное	
ОГРН/ ОГРНИП	
ИНН	
Адрес юридический	
Адрес фактический	
ФИО руководителя	
Серия и номер	
Телефон	
e-mail	
Бенефициарный	

2. Подписывая заявление подтверждаю:

- Физическое лицо/Единоличный исполнительный орган организации/Представитель инвестора/Выгодоприобретатель/Бенефициарный владелец не является публичным должностным лицом, в т.ч., указанным в ст.7.3. Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ (в том числе бывшим публичным должностным лицом, с момента сложения полномочий, которого прошло менее года), или его близким родственником/членом семьи (супруги; лица которые считаются супругами по национальному праву государства(гражданские браки): дети и супруги детей; либо лица, которые считаются супругами детей по национальному праву государства; родители); - Инвестор-юридическое лицо (его единоличный исполнительный орган) присутствует по адресу местонахождения, сведения о котором содержаться едином государственном реестре юридических лиц;

Информация обо всех лицах, являющихся Бенефициарными владельцами Инвестора, представлена на Платформе.

3. Руководствуясь Федеральным законом от 02.08.2019 N 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Гражданским кодексом РФ и Правилами инвестиционной платформы «БАНАН ЯГИ» (ООО «БАНАН ЯГИ», ИНН/КПП 5903156505/590301001 ОГРН 1235900007947, Инвестор передает, а Оператор принимает настоящее Заявление о присоединении (далее - «Заявление о присоединении») к Правилам инвестиционной платформы «БАНАН ЯГИ» (далее - «Правила») в целях заключения договора об оказании услуг по содействию в инвестировании. Инвестор заключает указанный договор посредством присоединения к Правилам (ст. 428 Гражданского кодекса РФ).

4. Настоящим Инвестор, в целях присоединения к Правилам, для дальнейшего исполнения взаимных обязательств в рамках заключаемых при помощи средств Платформы Договоров, проверки сведений, указанных в данном Заявлении, оценки риска сотрудничества, в течение срока действия договорных отношений, а также в течение последующих 5 (Пяти) лет с момента прекращения сотрудничества:

Передает Оператору Персональные данные и выражает согласие на обработку с использованием средств автоматизации или без использования таких средств (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) своих персональных данных, включая, но не ограничиваясь, паспортные данные, ФИО, место жительства, дата рождения, номер мобильного/ городского, телефона, иные сведения, а также осуществление любых иных действий с предоставляемыми Персональными данными с учетом действующего законодательства. Выражает согласие на передачу Оператором своих Персональных данных, агентам Оператора и иным уполномоченным лицам, оказывающих содействие Оператору, в том числе в рамках, заключённых с Оператором договором и соглашений, если действие таких агентов и иных уполномоченных лиц направлены на обеспечение работоспособности и функционирования ООО «БАНАН ЯГИ», как оператора инвестиционной платформы уполномоченным лицам.

Подписывая настоящее Заявление о присоединении, Инвестор (единоличный исполнительный орган Инвестора) подтверждает, что является пользователем абонентского номера, указанного в разделе «Телефон» настоящего Заявления о присоединении, и дает согласие ПАО «ВымпелКом» (Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации», Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Восьмого марта, дом 10, строение 14); ООО «М Дата» (115280 г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19); ПАО МТС (109147, г. Москва, ул. Марксистская д.4);ООО«Т2 Мобайл» (108811, город Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п Московский), домовладение 6 строение 1, этаж 5 комната 33); ПАО «Мегафон» (127006, г. Москва, пер. Оружейный, д.41) на обработку, в целях исполнения договорных обязательств, следующих данных: телефонный номер.

5. Подписывая настоящее Заявление, Инвестор подтверждает, что все сделки, заключаемые в рамках Правил, совершаются в простой письменной форме и подписываются простой электронной подписью Инвестора в порядке, установленном соответствующим разделом Правил.

Соглашение об использовании указанного аналога собственноручной подписи считается достигнутым в момент передачи настоящего заявления Оператору.

Инвестор настоящим подтверждает, что любой документ, подписанный простой электронной подписью в порядке, установленном Правилами, и размещенный Инвестором на платформе «БАНАН ЯГИ» имеет юридическую силу документа, подписанного собственноручно, и соответственно, порождает идентичные такому документу юридические последствия.

Инвестор оповещен и согласен соблюдать конфиденциальность ключа электронной подписи и правилами определения лица, подписывающего электронный документ

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

Настоящая Декларация является неотъемлемой частью Правил Инвестиционной платформы «БАНАН ЯГИ» и содержит в себе описание рисков, связанных с инвестированием через Платформу.

Цель настоящей Декларации - предоставить Инвестору информацию о рисках, связанных с проведением операций на рынке заимствований и предупредить о возможных финансовых потерях.

Настоящая Декларация не раскрывает информацию о всех возможных рисках вследствие разнообразия ситуаций, однако позволяет определить приемлемый уровень рисков для Инвестора, реально оценить свои возможности и ответственно подойти к решению вопроса о начале проведения операций. В настоящей Декларации под риском при осуществлении операций через Платформу понимается, что инвестирование с использованием инвестиционной платформы является высокорискованным и может привести к потере инвестиций в полном или частичном объеме.

Риск - это комплексное и многомерное понятие, которое неразрывно связано причинно-следственными связями с банкротством предприятий, девальвацией валют, неожиданными колебаниями темпов инфляции и процентных ставок и даже изменениями в гражданском и налоговом законодательстве.

Оператор рекомендует Инвестору более внимательно и всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости для него совершения операций с точки зрения финансовых возможностей, а также более ответственно подойти к решению вопроса о выборе стратегии.

Риски, возникающие при работе на рынке инвестирования в сфере заимствований, подразделяются на: финансовые (Риск ликвидности), функциональные (операционный риск, правовой риск, регуляторный риск, стратегический риск), риски операционной среды (отраслевой риск, риск конкуренции, риск потери деловой репутации (репутационный риск).

Ниже приводятся конкретные виды рисков, список которых не является исчерпывающим, но позволяет Инвестору иметь общее представление об основных рисках, с которыми он может столкнуться при работе Платформе:

1. Финансовые риски

Риск ликвидности - риск убытков вследствие неспособности Заемщика обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств Заемщика (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами Заемщика) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения Заемщиком своих финансовых обязательств. Риск связан со снижением способности Заемщика своевременно финансировать принятые позиции по собственным и клиентским сделкам, т.е. исполнять свои финансовые обязательства перед клиентами и контрагентами своевременно и в полном объеме без ухудшения своей платежеспособности.

2. Функциональные риски

Операционный риск - риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности Заемщика и (или) требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения операций и других сделок, их нарушения работниками Заемщика и (или) иными лицами (вследствие некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик), применяемых Заемщиком информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.

Правовой риск - риск возникновения у Заемщика убытков вследствие несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности Заемщика); нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров.

Регуляторный риск - риск возникновения у Заемщика убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов Заемщика, а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов.

Стратегический риск - риск возникновения у Заемщика убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Заемщика (стратегическое управление).

3. Риски операционной среды

Отраслевой риск - риск потерь, связанных с финансовыми и нефинансовыми изменениями в среде, в которой функционирует Заемщик. Такими рисками могут быть - риск возникновения экономического кризиса, риск неблагоприятного изменения правил, устанавливаемых государственными органами.

Риск конкуренции - риск, возникающий в связи с более активной позицией конкурентов Заемщика на рынке оказываемых услуг и работ, потерей Заемщиком конкурентных преимуществ, клиентской базы и снижением прибыли.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) - риск возникновения у Заемщика убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в Заемщике негативного представления о финансовой устойчивости Заемщика, качестве оказываемых им услуг или характере деятельности в целом.

ООО «БАНАН ЯГИ» рекомендует внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, описанные выше, приемлемыми для Вас, с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Подписывая настоящую Декларацию о рисках, вы подтверждаете, что вами внимательно прочитана и понята настоящая Декларация о рисках и вы осознаете возможность возникновения указанных выше (и не только) рисков. Декларация не имеет цель ограничить Вас в осуществлении операций через Платформу, а призвана помочь Вам оценить риски и ответственно подойти к процессу инвестирования, а также выбору инвестиционной стратегии.

Настоящим Инвестор подтверждает, что он ознакомлен с Декларацией о рисках и принимает на себя вышеуказанные риски, а также возможные иные риски, связанные с инвестированием с использованием инвестиционной платформы "БАНАН ЯГИ".

Инвестор подтверждает, что он не будет иметь претензий к ООО «БАНАН ЯГИ» в случае возникновения финансовых и/или имущественных потерь при условии, что ООО «БАНАН ЯГИ» действовало в соответствии с Правилами.

Подписано при помощи смс-сообщения:

ID Инвестора	
Номер телефона Инвестора	
СМС-код	
Дата и время	
ID у сотового оператора	

ЗАЯВЛЕНИЕ №
о признании физического лица квалифицированным инвестором
для целей осуществления инвестиций на инвестиционной платформе «БАНАН ЯГИ»

Сведения о физическом лице, именуемом далее «Инвестор»

	ФИО Инвестора	
	Паспортные	
	Адрес	
	Телефон	
	Электронная	

1. Настоящим я подтверждаю свое желание быть признанным Квалифицированным инвестором при оказании мне услуг по содействию в инвестировании на инвестиционной платформе «БАНАН ЯГИ».

2. Я понимаю и согласен с тем, что признание меня Квалифицированным инвестором само по себе не означает наличия обязательств ООО «БАНАН ЯГИ» по оказанию мне этих услуг и / или осуществлению операций по инвестированию.

3. Настоящим я подтверждаю выполнение мной требований, необходимых для признания меня квалифицированным инвестором, установленных Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 21.05.2025 №7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»

В подтверждение указанной информации прилагаю документы.

4. Настоящим я также подтверждаю следующее:

Я осведомлен(а) о повышенных рисках, связанных с инвестированием на инвестиционной платформе, об ограничениях, установленных Федеральным законом № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации» в отношении неквалифицированных инвесторов;

Информация, предоставленная мной в ООО «БАНАН ЯГИ» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня квалифицированным инвестором, является достоверной, полной и актуальной;

В случае признания меня квалифицированным инвестором, я обязуюсь незамедлительно уведомлять Оператора платформы в письменной форме о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

5. Настоящим я подтверждаю, что уведомлен о последствиях, признания меня Квалифицированным инвестором, в том числе:

- возможность инвестирования мной, посредством предоставления займов на платформе «БАНАН ЯГИ», более 600 тыс. руб. в течение одного календарного года. Инвестирование посредством предоставления займов связано с повышенными рисками;

- вправе подать заявление Оператору платформы об исключении меня из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами. В этом случае я утрачу возможность инвестирования, посредством предоставления займов, сумм более 600 тыс. р. в течение одного календарного года, пользуясь услугами Платформы;

- вправе подать заявление Оператору платформы об исключении из реестра Квалифицированных инвесторов путем направления соответствующего заявления (Приложение № 4 к Правилам).

6. Я поручаю Оператору разместить в моем личном кабинете документы, содержащие информацию (в т.ч. конфиденциального содержания) в рамках осуществления

Оператором действий по признанию меня Квалифицированным инвестором, в т.ч. уведомлений о признании меня Квалифицированным инвестором или об отказе в таком признании, уведомлений о внесении изменений в реестр Квалифицированных инвесторов, связанных с исключением меня из данного реестра.

ПОДПИСАНО ПРИ ПОМОЩИ СМС:

ID Инвестора	
Номер телефона Инвестора	
СМС-код	
Дата и время	
ID у сотового оператора	

Приложение № 4 к Правилам

ЗАЯВЛЕНИЕ №
физического лица об отказе от статуса квалифицированного инвестора
на инвестиционной платформе «БАНАН ЯГИ»

Сведения о физическом лице, именуемом далее «Инвестор»

	ФИО Инвестора	
	Паспортные данные	
	Адрес регистрации	
	Телефон	
	Электронная почта	
	Дата заявления	

Настоящим сообщаю об отказе от статуса Квалифицированного инвестора для получения возможности инвестирования в течение одного календарного года денежных средств с использованием платформы «БАНАН ЯГИ» (ООО «БАНАН ЯГИ») (а именно посредством предоставления займов на платформе «БАНАН ЯГИ»), с учетом инвестирования в тот же период с использованием иных инвестиционных платформ, в сумме более 600 тыс. рублей. Прошу исключить из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами.

_____	_____	_____
Подпись заявителя	(подпись)	(ФИО)

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

1. Заявитель может быть признан Оператором Платформы Квалифицированным инвестором, если он отвечает требованиям, установленным Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 21.05.2025 №7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

2. Документы, подтверждающие соответствие лица требованиям для признания Квалифицированным инвестором, направляются Оператору в виде сканированных копий. Документы должны подтверждать соответствие требованиям на дату не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты представления соответствующих документов:

2.1. для подтверждения владения им ценными бумагами:

выписки по его лицевым счетам в системах ведения реестра владельцев ценных бумаг;

выписки по его счетам депо в депозитариях;

предоставленные ему отчеты иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять учет прав на ценные бумаги;

предоставленные ему отчеты о деятельности управляющих и (или) отчеты иностранных организаций, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять деятельность по доверительному управлению ценными бумагами.

2.2. для подтверждения размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за его счет:

предоставленные ему отчеты брокеров и (или) иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность;

предоставленные ему отчеты о деятельности управляющих и (или) отчеты иностранных организаций, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять деятельность по доверительному управлению ценными бумагами.

2.3. для подтверждения наличия у него опыта работы:

его трудовую книжку, либо трудовые договоры, заключенные между ним и организациями- работодателями;

должностную инструкцию, либо иные документы, содержащие описание его должностных обязанностей;

уведомление о согласовании Банком России кандидата на должность при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось такое согласование, либо иные документы, подтверждающие вступление в согласуемую Банком России должность.

2.4. для подтверждения совершения им сделок с ценными бумагами и (или) заключения им договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:

предоставленные ему отчеты брокеров и (или) иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность;

заключенные им договоры, предметом которых являются ценные бумаги.

2.5. для подтверждения размера, принадлежащего ему имущества:

выписки по счетам (в том числе депозитам и обезличенным металлическим счетам), открытым в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (а также иные документы, предоставленные соответствующими кредитными организациями и/или иностранными банками, содержащие сведения об остатках по счетам);

предоставленные ему отчеты российских брокеров, а также иные документы, предоставленные российскими брокерами, содержащие сведения об остатках (для подтверждения размера принадлежащих этому лицу денежных средств);

документы, указанные в пункте 2.1 настоящих Требований.

2.6. для подтверждения наличия у него образования или квалификации в сфере финансовых рынков:

выданный ему документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании; выданное ему в соответствии с частью 4 статьи 4 ФЗ от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4171) свидетельство о квалификации;

Выданный ему международный сертификат: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

3. Оператор в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявления о признании Квалифицированным инвестором осуществляет проверку соответствия заявителя требованиям, которым он должен соответствовать для признания его Квалифицированным инвестором.

4. Оператор имеет право запросить у Инвестора дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим регламентом, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления инвестором запрашиваемых документов. При этом инвестор обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Оператором запроса предоставить ему дополнительные документы, подтверждающие соблюдение им установленных законодательством Российской Федерации требований.

5. Оператор не осуществляет проверку соблюдения Инвестором, признанным Квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица Квалифицированным инвестором.

6. Решение о признании лица Квалифицированным инвестором оформляется путем внесения записи о включении такого лица в реестр лиц, признанных Квалифицированными инвесторами.

7. Оператор в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, направляет заявителю соответствующее уведомление в электронном виде.

8. Данные об инвесторе, которому присвоен статус «Квалифицированный» заносятся Оператором в соответствующий реестр, который содержит следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии); адрес места жительства или места пребывания; реквизиты документа, удостоверяющего личность; дата внесения записи о лице в реестр; дата исключения лица из реестра; причина исключения лица из реестра.

9. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Оператору с заявлением об исключении его из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами, в удовлетворении которого не может быть отказано.

Заявление об исключении из реестра направляется Оператору в электронном виде, путем направления заявления в чат, размещённый на сайте Платформы в сети интернет по адресу электронной почты Оператора. В этом случае лицо, признанное Квалифицированным инвестором, утрачивает возможность инвестировать без ограничения общей суммы инвестиций, установленной законом.

Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных Квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об исключении из реестра.

10. Решение об исключении лица из реестра Квалифицированных инвесторов направляется заявителю в электронном виде в течение 2 (двух) рабочих дней со дня исключения лица из реестра.

11. По запросу Квалифицированного инвестора Оператор в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса предоставляет Квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице, в электронном виде.

Приложение № 6 к Правилам

ФОРМА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОФЕРТА

1. Информация о Заемщике	
1.1. Наименование юридического лица / ФИО индивидуального предпринимателя Заемщика, дата и место рождения	
1.2. ИНН / ОГРН или ОГРНИП Заемщика	
1.3. Адрес места нахождения юридического лица/ адрес места жительства индивидуального предпринимателя Заемщика	
1.4. Банковские реквизиты Заемщика	
1.5. Адрес электронной почты Заемщика	
1.6. ФИО руководителя Заемщика, должность (для ЮЛ). ФИО заемщика (для ИП).	
1.7. Дата и место рождения руководителя Заемщика или ИП	
2. Информация о займе	
2.1. Минимальная сумма инвестиций (займа), рублей	
2.2. Максимальная сумма инвестиций (займа), рублей.	
2.3. Срок действия инвестиционного предложения (дата и точное время)	
2.4. Дата размещения (опубликования) инвестиционного предложения (дата и точное время)	
2.5. День прекращения действия инвестиционного предложения	
2.6. Срок займа (в календарных днях, начиная с даты предоставления займа)	
2.7. Цель займа	
2.8. Преддефолтная просрочка и Дефолтная просрочка	
2.9. Порядок погашения задолженности	
3.Основные условия займа	
3.1. Обстоятельства, в случае возникновения которых, Заемщик должен возвратить сумму займа досрочно	
3.2. Досрочное погашение займа	
3.3. Проценты за пользование займом	
3.4. Ставка процентов за пользование займом, в процентах годовых	
3.5. Повышенные проценты	
3.6. Ставка повышенных процентов, в процентах годовых	
3.7. Единоразовый штраф за просрочку исполнения обязательств	
3.8. Ставка штрафа, в процентах от суммы предоставленного займа	
3.9. Порядок погашения задолженности при недостаточности денежных средств	
3.10. Досудебный порядок урегулирования спора	
3.11. Адрес электронной почты Заемщика для досудебных претензий	
3.12. Договорная подсудность	
3.13. Поручительство	
3.14. Залог	
3.15. Инкассо-цессия	

4. Прочие условия	
4.1. Прочие условия Инвестиционного предложения	
4.2. Информация, позволяющая составить общее представление о целях привлечения инвестиций и об обстоятельствах, которые могут оказать влияние на достижение указанных целей, а также об основных рисках, связанных с лицом, привлекающим инвестиции, и рисках, связанных с принятием инвестиционного предложения	
4.3. Приобретение имущественных прав контролирующим Заемщика лицом	
4.4. Предупреждение о рисках, связанных с потерей инвестиций и (или) невозможностью продажи имущества, в том числе имущественных прав, приобретенных в результате инвестирования	
4.5. Внесение изменений в Договор инвестирования	.
5. Прочие сведения о Заемщике	
5.1. Сведения о лицах, имеющих право распоряжаться не менее чем 10 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, если таким лицом является корпорация	
5.2. Сведения о структуре и персональном составе органов управления юридического лица	
5.3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершенный отчетный год, а также аудиторское заключение о такой отчетности (если такая отчетность подлежит обязательному аудиту).	
5.4. Основные виды деятельности лица, привлекающего инвестиции	
5.5. Сведения о рейтинге лица, привлекающего инвестиции, который присваивается в соответствии с правилами инвестиционной платформы, если присвоение такого рейтинга предусмотрено указанными правилами	
5.6. Сведения о фактах (событиях, действиях), которые могут оказать существенное влияние на исполнение лицом, привлекающим инвестиции, обязательств перед инвесторами	
5.7. Сведения о суммах инвестиций, привлеченных Заемщиком в Платформе в текущем календарном году, а также о максимальном объеме денежных средств, указанном в каждом действующем инвестиционном предложении в этой Платформе, по достижении которого инвестиционное предложение прекращается	
5.8. Сведения об экспертах, привлеченных для мониторинга и оценки деятельности Заемщика, направленной на достижение целей инвестирования, а также результаты таких мониторинга и оценки (если имеются)	
Иные условия	
Заемщик дата создания документа подписано ЭЦП	

АКЦЕПТ
Инвестиционного предложения (оферты) №

Направляя Акцепт Инвестиционного предложения в адрес Оператора и Заемщика,

1) Заключаю Договор инвестирования на условиях, установленных Инвестиционным предложением и Правилами инвестиционной платформы «БАНАН ЯГИ».

Заемщик (наименование, ИНН)	
Инвестиционное предложение (№, дата)	
Сумма инвестирования (займа)	

2) Подтверждаю, что перед направлением настоящего Акцепта ознакомился с Декларацией о рисках, условиями договоров инвестирования (займа), принимаю Инвестиционное предложение, инвестирую самостоятельно, на свой страх и риск, не полагаясь на какие-либо заверения или гарантии со стороны Оператора.

3) В целях соблюдения требования ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" подтверждаю, что сумма денежных средств, проинвестированных с помощью иных инвестиционных платформ в течение текущего календарного года, составляет рублей.

Подписано с помощью смс-сообщения:

ID Инвестора	
Номер телефона Инвестора	
СМС-код	
Дата и время	
ID у сотового оператора	

Приложение № 8 к Правилам

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №

Информация о лице, направившем оферту о заключении договора поручительства (Поручителе)	
Для юридического лица:	
Наименование поручителя	
ИНН/ОГРН поручителя	
Адрес места нахождения поручителя	
Адрес электронной почты поручителя	
Номер телефона поручителя	
ФИО руководителя поручителя	
Паспортные данные руководителя поручителя	
Дата и место рождения руководителя поручителя	
Адрес электронной почты руководителя поручителя	
Номер телефона руководителя поручителя	
Для Индивидуального предпринимателя и/или физического лица:	
ФИО поручителя	
ИНН/ОГРНИП поручителя *(ОГРНИП указывается только для ИП)*	
Адрес регистрации поручителя	
Паспортные данные поручителя	
Дата и место рождения поручителя	
Адрес электронной почты поручителя	
Номер телефона поручителя	
Реквизиты оферты о заключении договора поручительства	
Номер оферты	
Дата оферты	
Номер инвестиционного предложения	

_____, выступающий (-ая) в качестве поручителя (далее-Поручитель) по Договору инвестирования (Договору займа), который будет заключен согласно Правилам инвестиционной платформы БАНАН ЯГИ, опубликованным на Сайте, на основании Инвестиционного предложения, направленного « » с использованием функционала Платформы, администрируемой Обществом с ограниченной ответственностью «БАНАН ЯГИ», зарегистрированным по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Плеханова, д. 13, оф.55, ОГРН 1235900007947 (далее - «Оператор Платформы»), предлагает Инвесторам,

зарегистрированным согласно Правилам, следующее, заключить Договор поручительства на указанных ниже условиях:

1. Договор поручительства между Инвестором и Поручителем заключается на Условиях договора поручительства (Приложение № 8 к правилам Платформы).

2. Поручитель на условиях, указанных в Условиях договора поручительства (Приложение 8 к правилам Платформы) (далее - Условия»), обязуется солидарно с Заемщиком отвечать перед Инвестором за исполнение Заемщиком всех обязательств, возникающих при заключении Инвестором с таким Заемщиком Договора инвестирования (Договора займа) с использованием функционала Платформы в порядке, установленном Правилами.

3. Поручитель обязуется отвечать перед Инвестором за исполнение Заемщиком обязательств по возврату суммы займа по Договору инвестирования (Договору займа) и платы за пользование займом, а также по уплате штрафных санкций за ненадлежащее исполнение Договора инвестирования (Договора займа) и судебных и иных издержек, связанных с взысканием задолженности по Договору инвестирования (Договору займа), получением исполнения по Договору инвестирования (Договору займа).

Поручитель также обязуется отвечать перед Инвестором по денежному обязательству о возврате неосновательного обогащения и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, возмещению убытков в случае, если Договор инвестирования (Договор займа) будет признан судом незаключенным или признан недействительной сделкой.

4. В части основного долга по Договору инвестирования (Договору займа) размер денежных обязательств Поручителя перед Инвестором соответствует максимальной сумме инвестирования, указанной в Инвестиционном предложении Заемщика, составляющей руб., что соответствует максимальному размеру денежных средств, которые могут быть привлечены

Заемщиком согласно условиям его Инвестиционного предложения.

5. Оператор Платформы, действуя от имени Инвестора, вправе уведомить Поручителя о неисполнении обязательств Заемщиком по Договору инвестирования (Договору займа), а также невозможности проведения операций по счету (арест, приостановление операций). Информирование Поручителя Оператором осуществляется посредством уведомлений (СМС, электронные, почтовые), направленных на адреса и телефоны, указанные в настоящей оферте. Поручитель обязан не позднее следующего рабочего дня после получения уведомления от Оператора Платформы о просрочке Заемщиком платежей по Договору инвестирования (Договору займа) уплатить Инвестору просроченную Заемщиком сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по Договору инвестирования (Договору займа), а также судебные и иные расходы Инвестора путем осуществления перевода на Номинальный счет со своего текущего счета, по реквизитам указанным Оператором в уведомлении о неисполнении обязательств Заемщиком.

1. В случае нарушения срока, указанного в пункте 5 настоящей оферты, Поручитель выплачивает Инвестору неустойку с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной Договором инвестирования (Договором займа), за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере 0,5 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включающего обязательства Заемщика по погашению основного долга и/или платы за пользование займом, и иных платежей согласно Условиям, но без учета неустойки Заемщика. Уплата неустойки, предусмотренной условиями Договора инвестирования (Договора займа), не освобождает Поручителя от выполнения обязательств, принятых по договору поручительства.

2. Совершение Поручителем действий по подписанию настоящей оферты является:

2.1. полным и безоговорочным согласием Поручителя с Правилами, Условиями, указанными в настоящей оферте, а также подтверждением ознакомления с ними. Поручитель заверяет Оператора Платформы об ознакомлении с указанными документами;

2.2. подтверждением ознакомления с Общими условиями Договора инвестирования (Договора займа), а также с условиями Инвестиционного предложения Заёмщика, изложенного в оферте (Приложение № 6 к Правилам);

2.3. поручением Поручителя в адрес Оператора об опубликовании на Платформе настоящей Оферты;

2.4. предоставлением заверения в соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации Оператору и Инвестору в достоверности и полноте предоставленных Поручителем данных о себе на Платформе.

3. Поручитель согласен, что в соответствии с п. 6.6 Условий Договора поручительства (приложение № 9 к Правилам) все споры по Договору поручительства подлежат разрешению в Арбитражном суде Пермского края, а в случае отнесения спора к судам общей юрисдикции – в Дзержинском районном суде города Перми или судебном участке № 7 Дзержинского судебного района города Перми Пермского края.

4. Для принятия настоящей Оферты Инвестор должен акцептовать Инвестиционное предложение, а также настоящую Оферту.

Приложение № 8.1 к Правилам

АКЦЕПТ ОФЕРТЫ
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №

Направляя Акцепт о заключении договора поручительства в адрес Оператора и Заемщика,

1) Заключаю Договор поручительства на условиях, установленных Приложением №9 к Правилам.

Поручитель (ФИО/наименование, ИНН)	
Инвестиционное предложение (№, дата)	
Оферта о заключении договора поручительства (№, дата)	
Сумма инвестирования (займа)	

2) Подтверждаю, что перед направлением настоящего Акцепта ознакомился с Условиями договора поручительства, принимаю оферту.

Подписано с помощью смс-сообщения:

ID Инвестора	
Номер телефона Инвестора	
СМС-код	
Дата и время	
ID у сотового оператора	

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

1. Общие положения

1.1. Общие условия договора поручительства (далее - «Условия договора поручительства», «Договор поручительства») являются неотъемлемым приложением к Правилам инвестиционной платформы «БАНАН ЯГИ».

1.2. Заключение Договора поручительства между Инвестором и Поручителем осуществляется в следующем порядке:

1.2.1. Поручитель направляет оферту о заключении Договора поручительства в рамках Инвестиционного предложения, размещенного на Платформе.

1.2.2. Инвестор акцептует оферту о заключении Договора поручительства и тем самым принимает Условия договора поручительства и присоединяется к нему;

1.3. Условия Договора поручительства совместно с офертой Поручителя о заключении Договора поручительства и акцептом оферты со стороны Инвестора, являются заключенным между Инвестором и Поручителем Договором поручительства.

1.4. Для терминов, используемых, но не определенных иным образом в Условиях договора поручительства, должны использоваться определения, приведенные в Правилах. Если в Условиях договора поручительства прямо не определено иное, используемые с большой буквы слова и выражения имеют следующие значения:

Поручитель - физическое или юридическое лицо, солидарно отвечающее по обязательствам Заемщика перед Инвестором по Договору инвестирования (Договору займа) на основании Договора поручительства.

2. Предмет договора

2.1. Поручитель обязуется отвечать перед Инвестором за исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору инвестирования (Договору займа), возникающих между Инвестором и Заемщиком.

2.2. Поручитель обязуется отвечать перед Инвестором за исполнение Заемщиком обязательств по возврату суммы займа по Договору инвестирования (Договору займа) и процентов за пользование займом, а также по уплате штрафных санкций за ненадлежащее исполнение Договора инвестирования (Договора займа) и судебных издержек, связанных с взысканием задолженности по Договору инвестирования (Договора займа).

2.3. Направляя оферту в порядке, установленном п. 1.2 Условий договора поручительства, Поручитель подтверждает, что он ознакомлен со всеми условиями Договора инвестирования (Договора займа), положениями Правил и согласен отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств в полном объёме.

3. Порядок взаимодействия сторон

3.1. Исполнение обязательств по Договору инвестирования (Договора займа), в т. ч. уплата начисленных процентов, осуществляется периодическими (в том числе аннуитетными) платежами в дату платежа и в дату окончательного погашения займа.

3.2. Если на Платёжную дату денежных средств на Номинальном счете недостаточно для исполнения обязательств по Договору инвестирования (Договору займа), Оператор Платформы не позднее трёх рабочих дней с Платежной даты уведомляет Поручителя в соответствии с п. 6.1 настоящего договора о просрочке Заемщиком платежей по Договору инвестирования (Договору займа). Поручитель обязан не позднее следующего рабочего дня после получения уведомления от Оператора Платформы о просрочке Заемщиком платежей по Договору инвестирования (Договору займа) уплатить Инвестору просроченную Заемщиком сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по Договору инвестирования (Договору займа), а также судебные и иные расходы Займодавца.

3.3. В случае нарушения срока, указанного в п. 3.2 настоящего договора, Поручитель выплачивает Инвестору неустойку с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной Договором инвестирования (Договором займа), за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включающего обязательства Заемщика по погашению основного долга и/или уплате процентов, и иных платежей, указанных в п. 2.2 условий Договора поручительства, но без учета неустойки Заемщика. Уплата неустойки, предусмотренной условиями Договора, не освобождает Поручителя от выполнения обязательств, принятых по Договору.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Поручитель подтверждает и гарантирует, что на дату осуществления присоединения к Условиям договора поручительства:

4.1.1. Поручитель не отвечает признакам неплатежеспособности и/или недостаточности имущества (как эти термины определены в Федеральном законе от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), в отношении него не ведётся производство по делу о банкротстве, а также, что заключение Договора поручительства не повлечет ущемление каких- либо интересов кредиторов Поручителя и/или иных третьих лиц;

4.1.2. Поручитель подтверждает, что все согласия, необходимые для заключения Договора поручительства, иных договоров и соглашений, предусмотренных Договором поручительства, были получены и вступили в действие, или, если они не были получены, - то будут получены или вступят в действие в установленном порядке и до заключения соответствующих договоров и соглашений в соответствии с Законодательством;

4.1.3. Вся фактическая информация, представленная Поручителем, является достоверной и правильной во всех существенных аспектах на дату ее предоставления. На дату заключения Договора поручительства не было утаено какой-либо информации, что могло бы в результате сделать представленную информацию неверной или вводящей в заблуждение в каких- либо существенных аспектах;

4.1.4. отношении Поручителя не возбуждалось судебное, арбитражное или административное производство в каком- либо суде, арбитраже или органе, которое могло бы привести к невозможности Поручителя надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору поручительства;

4.1.5. Поручителем исполнялись и соблюдались, равно как и в настоящее время исполняются и соблюдаются во всех существенных аспектах требования Законодательства, неисполнение или несоблюдение которых могло бы привести Поручителя к невозможности надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору поручительства;

4.1.6. насколько известно Поручителю, не имеют место какие-либо события или обстоятельства, которые могли бы повлиять на исполнение им обязательств по любым другим договорам или финансовым инструментам, а также которые бы могли привести Поручителя к невозможности надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору поручительства.

4.2. Поручитель обязуется по запросу Инвестора, зарегистрированного на Платформе «БАНАН ЯГИ», заверить документы и сведения, необходимые для установления поручителя и его благонадежности, с помощью УКЭП. В случае если Поручителем является юридическое лицо, к таким сведениям в том числе относятся персональные данные как единоличного исполнительного органа, так и участника (ов).

4.3. Поручитель не вправе без предварительного согласия Инвестора односторонне отказаться от принятых на себя обязательств по Договору поручительства или изменить его условия. Любая договоренность между Поручителем и Заемщиком в отношении Договора поручительства не затрагивает обязательств Поручителя перед Инвестором по Договору поручительства.

4.4. Поручитель согласен на право Инвестора потребовать, как от Заемщика, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы займа, процентов за пользование займом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Договору инвестирования в случаях, предусмотренных Договором инвестирования и(или) Правилами.

4.5. К Поручителю, исполнившему обязательство за Заемщика по Договору инвестирования, переходят права Инвестора по этому обязательству в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Инвестора.

В случае если императивными нормами законодательства Российской Федерации будет установлено, что при исполнении Поручителем обеспеченного поручительством обязательства к нему должны перейти права из обеспечиваемых им обязательств, Стороны договорились, что Поручитель будет не вправе получить удовлетворение к Заемщику за счет перешедших к Поручителю прав до момента полного удовлетворения требований кредитора (и/или его правопреемника) к Заемщику из Договора инвестирования (исполнения в полном объеме обязательств Заемщика перед кредитором (и/или его правопреемником) из Договора инвестирования, в том числе за счет поручительств третьих лиц, заложенного имущества, или иного обеспечения.

4.6. Датой оплаты Поручителем задолженности по Договору инвестирования (Договору займа) считается дата зачисления на счет Оператора денежных средств, перечисленных Поручителем в счет погашения задолженности Заемщика по Договору инвестирования (Договору займа).

4.7. Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Договором инвестирования (Договором займа), за Заемщика в случае его перевода долга на другое лицо, являющееся аффилированным лицом Заемщика и/или Поручителя. Положения данного пункта не являются согласием (предварительным согласием) Инвестора на перевод долга на другое лицо.

4.8. В случае смерти Поручителя обязанными по Договору поручительства являются наследники Поручителя, которые отвечают перед Инвестором солидарно в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. Положения данного пункта не являются согласием (предварительным согласием) Инвестора на перевод долга на другое лицо.

5. Ответственность сторон

5.1. Уплата неустойки, предусмотренной условиями Договора инвестирования (Договором займа), не освобождает Поручителя от выполнения обязательств, принятых по Договору поручительства.

5.2. Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Договору инвестирования (Договору займа), направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в первую очередь на возмещение судебных и иных издержек Инвестора по взысканию задолженности по Договору инвестирования (Договору займа), далее в следующей очередности:

5.2.1. на погашение обязательств по Договору инвестирования (Договору займа) в соответствии с очередностью, предусмотренной условиями Договора инвестирования (Договором займа);

5.2.2. на уплату неустойки в соответствии с условиями Договора инвестирования (Договором займа);

5.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств и наличии просроченной задолженности по Договору инвестирования (Договору займа) инвестор имеет право без уведомления Заемщика и Поручителя:

5.3.1. поручать третьим лицам на основании агентских или иных договоров, заключенных Инвестором с третьими лицами, осуществлять действия, направленные на погашение Заемщиком и/или Поручителем просроченной задолженности по Договору инвестирования (Договору займа);

5.3.2. предоставлять третьим лицам в соответствии с условиями агентских или иных договоров информацию и документы, подтверждающие права Инвестора по Договору инвестирования (Договору займа), в том числе о предоставленном Заемщику займе, размере задолженности Заемщика по Договору инвестирования (Договору займа), условиях Договора инвестирования (Договора займа) и договора, заключенного в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору инвестирования (Договору займа), а также информацию о Заемщике и Поручителе, вт. ч. содержащую их персональные данные.

5.3.3. Поручитель дает согласие на все изменения и дополнения к Договору инвестирования, влекущие увеличение ответственности Поручителя в том числе:

- продления срока исполнения обеспеченных денежных обязательств на срок, не превышающий пяти лет, или уменьшении (сокращении) срока исполнения обеспеченных денежных обязательств, путем внесения соответствующих изменений в условия Договора инвестирования (приложений к нему),

- предъявления требования о досрочном возврате займа,

- предоставление Займодавцем Заемщику рассрочки либо отсрочки платежей по Договору инвестирования, отказа Займодавца от иного обеспечения, предоставленного ему Заемщиком или третьими лицами по обеспеченному обязательству, либо возврата такого обеспечения предоставившим его лицами по иным причинам,

- изменение размера платежей по Договору инвестирования, в том числе размера очередных платежей,

- изменение в сторону увеличения или уменьшения: процентной ставки за пользование займом - не более чем на пятьдесят процентов годовых, а также в случае продления срока возврата займа - не более чем на пять календарных лет, или иные неблагоприятные последствия для Поручителя. Настоящий Договор не прекращается, а Поручитель солидарно с Заемщиком будет отвечать за выполнение всех обязательств Заемщика по Договору инвестирования в соответствии с измененными условиями без подписания дополнительных соглашений к настоящему Договору.

6. Прочие условия

6.1. Любое уведомление и иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по Договору поручительства, должно быть совершено посредством направления по электронной почте на электронный адрес BananYGI@yandex.ru, Зарегистрированный электронный адрес Сторон, указанный в договоре Поручительства и(или) способом, предусмотренным правилами платформы.

6.2. В случае изменения Поручителем адреса регистрации, фактического места жительства, фамилии, отчества или имени, адреса электронной почты, а также банковских реквизитов он обязан информировать об этом Оператора Платформы в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты указанных изменений, в порядке, предусмотренном п.6.1 выше.

6.3. Поручитель согласен на передачу Инвестором полностью или частично прав Инвестора по Договору инвестирования в порядке, определенном Правилами.

6.4. Поручитель не имеет права переуступать или передавать, полностью или частично свои права по Договору инвестирования без письменного согласия Инвестора.

6.5. Договор поручительства считается заключённым с момента акцепта Инвесторами Оферты Поручителя.

6.6. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в Арбитражном суде Пермского края. В случае, если спор находится в компетенции судов общей юрисдикции, то спор разрешается в Дзержинском районном суде города Перми, или в судебном участке № 7 Дзержинского судебного района города Перми Пермского края.

Стороны пришли к соглашению, что выписки из аппаратно-программного комплекса Платформы могут использоваться в качестве доказательств при рассмотрении споров, в том числе в судебном порядке.

Стороны устанавливают, что необходимые документы и требования (юридически значимые сообщения) передаются по электронной почте, указанной в регистрационных данных на Платформе. Стороны признают, что данные адреса электронной почты зарегистрированы в установленном порядке и принадлежат Сторонам (их уполномоченным представителям, имеющим все необходимые полномочия для ведения переписки, связанной с настоящим Договором). Полученные по электронной почте документы являются достаточным основанием для исполнения Сторонами взятых на себя обязательств и исполнении требований другой Стороны без досылки сообщений в бумажном виде, если передаваемые документы подписаны Стороной-отправителем и скреплены печатью (при ее наличии). Электронное письмо считается полученным другой Стороной в рабочий день, следующий за днем его отправки

Стороной-отправителем. Стороны обязуются обеспечить доступ к электронной почте только своим уполномоченным лицам, не передавать пароль и не передавать доступ к электронной почте третьим лицам, и самостоятельно несут риски, связанные с использованием своего электронного адреса третьими лицами.

Приложение № 10 к Правилам

Выписка
из реестра Договоров инвестирования (Договоров займа)
Инвестиционной платформы "БАНАН ЯГИ"

_____
(Дата) (№)

Настоящей выпиской оператор инвестиционной платформы ООО «БАНАН ЯГИ», ИНН 5903156505 подтверждает, что _____ (дата) в офертно-акцептной форме заключен договор инвестирования (займа) № ___, основная информация об условиях и сторонах которого, отражена в настоящей выписке.

Сведения о договоре инвестировании (займа)	
Номер договора	
Дата договора (дата поступления денежных средств Инвесторов с номинального счета Оператора на банковский счет Заемщика)	
Сумма займа	
Срок возврата займа	
Срок займа, месяцев	
Цель займа	
График погашения задолженности	
Процентная ставка	
Комиссия платформы, %	
Информация о заемщике:	
Наименование юридического лица / ФИО индивидуального предпринимателя Заемщика	
ИНН, ОГРН/ОГРНИП Заемщика	
Адрес места нахождения юридического лица/адрес регистрации ИП/ФЛ	
Банковский реквизиты Заемщика	
Адрес электронной почты Заемщика	
ФИО руководителя Заемщика, должность (для ЮЛ), ФИО заемщика (для ИП)	
Дата и место рождения руководителя Заемщика или ИП	
Информация о поручителях:	
Наименование поручителя (для ЮЛ), ФИО поручителя (для ИП и ФЛ)	
ИНН, ОГРН/ОГРНИП Поручителя	
Адрес местонахождения поручителя (для ЮЛ), адрес регистрации поручителя (для ИП или ФЛ)	
Дата и место рождения руководителя поручителя (для ЮЛ), дата и место рождения поручителя (для ИП и ФЛ)	

Информация о залоге товара в обороте, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по договору инвестирования (займа):	
Наименование Маркетплейса	
Стоимость товара в обороте, категория товара	
Номер и дата соглашения о взаимодействии между Оператором, Заемщиком и Маркетплейсом	

Сведения об Инвесторах, заключивших договора инвестирования (займа).

Инвесторы - физические лица

ФИО	**ИНН**	**паспорт**	**сумма**

Инвесторы-индивидуальные предприниматели

ФИО	**ИНН**	**Паспорт**	**сумма инвестиций**

Инвесторы- юридические лица

Наименование	**ИНН**	**ОГРН**	**сумма инвестиций**

Сведения о перечислении инвестиций (займа) Заемщику и перечислении комиссии оператора инвестиционной платформы

Наименование получателя	Назначение платежа	Дата платежа	№ платежного поручения	Сумма платежа, руб.
Заемщик	перечисление займа			
Оператор	перечисление комиссии			

Настоящая выписка из реестра Договоров является документом, подтверждающим факт заключения Договора инвестирования (Договора займа) между Инвесторами и Заемщиком посредством технических средств Инвестиционной платформы «БАНАН ЯГИ» (ч. 7 ст. 13 Федеральный закон от 02.08.2019 N 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").

Полные условия договора инвестирования (займа), договора(ов) поручительства и договора залога товара в обороте содержатся в текстах соответствующих договоров и соглашений, заключенных в соответствиями с Правилами инвестиционной платформы

«БАНАН ЯГИ», положениями Федерального закона № 259-ФЗ от 02.08.2019 и Гражданского кодекса РФ.

Генеральный директор _____
ООО «БАНАН ЯГИ» (ФИО)

НЕИСПРАВНОСТИ В РАБОТЕ ПЛАТФОРМЫ И СРОКИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

1. Под неисправностью в работе Платформы (далее - Неисправность) Оператором Платформы понимается такое состояние Платформы, при котором отсутствует возможность использования Платформы в целом или отдельных ее функциональных возможностей.

2. Оператор Платформы классифицирует Неисправности по следующим категориям:

2.1. **Малозначительные**, которые не носят массового характера, выражаются в сбое у одного Пользователя и влекут за собой невозможность использования определенной функциональной возможности Платформы. При этом существует альтернативный вариант совершения временно недоступного действия.

2.2. **Значительные**, которые не носят массового характера, выражаются в сбое у одного Пользователя и влекут за собой невозможность использования определенной функциональной возможности Платформы. При этом альтернативный вариант совершения временно недоступного действия отсутствует.

2.3. **Массовые**, которые носят массовый характер, выражаются в невозможности использования одной или нескольких функциональной возможностей Платформы всеми Пользователями. При этом Платформа остается доступной для входа и продолжения работы.

2.4. **Критические**, выражающиеся в недоступности Платформы для входа всем Пользователем, например, при входе на платформу возникает ошибка, не отображается страница ввода Аутентификационных данных, невозможно войти на Платформу, невозможно продолжать работу.

3. Неисправности устраняются Оператором платформы в следующие сроки:

3.1. Малозначительные Неисправности - 60 (шестьдесят) рабочих дней;

3.2. Значительные - 14 (четырнадцать) рабочих дней;

3.3. Массовые - 10 (десять) рабочих дней; в случае, если Массовая Неисправность имеет сложную структуру, Оператор Платформы вправе определить иной срок устранения Неисправности и её последствий, опубликовав такой срок устранения на Сайте и/или Платформе.

3.4. Критические - 7 (семь) рабочих дней; в случае, если Критическая Неисправность имеет сложную структуру, Оператор Платформы вправе определить иной срок устранения Неисправности и её последствий, опубликовав такой срок устранения на Сайте и/или Платформе.

Условия договора инкассо-цессии

1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия уступки прав требования для целей взыскания Просроченной задолженности (далее - «Договор инкассо-цессии») являются неотъемлемой частью Правил Инвестиционной платформы «БАНАН ЯГИ», размещенных на Сайте Оператора и содержат оферту Оператора на заключение Договора инкассо-цессии.

1.2. Договор инкассо-цессии считается заключенным при условии, что Инвестор присоединился к Правилам в соответствии со ст. 428 ГК РФ на основании заявления (Приложение № 2 к Правилам), заключил Договор инвестирования путем направления акцепта оферты Инвестиционного предложения (Приложение № 7, №16 или № 18 к Правилам), и принял оферту о заключении договора инкассо-цессии путем акцепта (приложение №13 к Правилам). Факт присоединения к Правилам Инвестора, а также акцепта оферты Инвестиционного предложения, оферты о заключении договора инкассо-цессии, является полным принятием условий Договора инкассо-цессии в редакции, действующей на момент присоединения Инвестором к Правилам, а также всех изменений (дополнений) к ним.

1.1. Термины, использованные в договоре с заглавной буквы, имеют значение, указанное в Правилах.

1.2. По договору инкассо-цессии Инвестор выступает в качестве Цедента, а Оператор в качестве Цессионария.

2. Предмет договора и порядок заключения

2.1. Цедент уступает Цессионарию Права требования для целей взыскания в том объеме и на тех условиях, которые будут существовать на Дату перехода прав требований, в том числе права требования процентов, повышенных процентов и неустойки, которые будут начислены после даты уступки Права требования.

Переход указанных прав от Цедента к Цессионарию происходит под отлагательным условием - просрочка исполнения обязательства по погашению займа должна составлять 30 дней. Истечение 30-ти дневного срока является условием, обуславливающим переход прав от Инвесторов к Оператору.

Стороны установили, что договор заключен в том числе с целью осуществления оператором действий, направленных на взыскание задолженности в интересах Цедента, с последующим удержанием вознаграждения от суммы взысканных средств. .

2.2. Информация о Должнике, Договоре займа, сумме Прав требования на Дату перехода Прав требования отражается в уведомлении об уступке прав требования, формируемом с помощью технических средств Платформы в автоматическом режиме в Дату перехода Прав требования и размещаемом в ЛК Инвестора и направляемом по адресу зарегистрированной электронной почты.

2.3. В случае если исполнение обязательств по возврату займа по Договорам займа обеспечено залогом и/или поручительством, к Цессионарию одновременно с Правами требования переходят права Цедента по соответствующим договорам, предусматривающих такое обеспечение.

2.4. Условия и порядок перехода прав требования указан в Политике работы с просроченной задолженностью (раздел 14 Правил).

3. Права и обязанности цессионария

3.1. Цессионарий обязуется осуществлять не запрещенные законодательством Российской Федерации фактические и юридические действия, направленные на взыскание задолженности

с Должника с последующим удержанием вознаграждения Цессионария из фактически взысканных средств, установленного Тарифами Платформы.

3.2. Денежные средства подлежат перечислению Цеденту Цессионарием в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента поступления денежных средств от Должника, посредством перечисления на Номинальный счет и учета указанных средств в пользу Цедента. Вознаграждение Цессионария удерживается при перечислении указанных денежных средств и считается предъявленными к зачету Цеденту.

3.3. Цессионарий вправе заключать с Должником соглашения, втом числе мировые, направленные на реструктуризацию и погашение задолженности без дополнительного согласования с Цедентом. Цессионарий вправе уменьшить размер Повышенных процентов и неустойки. При этом Цессионарий не вправе уменьшить сумму займа (основной долг), подлежащую возврату, а также проценты, начисленные по основной ставке за весь срок займа. Иные условия таких соглашений Цессионарий вправе согласовывать с Должником самостоятельно, в том числе Цессионарий вправе договариваться о рассрочке погашения задолженности по Договору займа

3.4. Акт по переходу Прав требования не составляется.

3.5. Цессионарий имеет право привлекать третьих лиц для исполнения своих обязанностей по-настоящему Договору. Также Стороны согласовали возможность последующей уступки Прав требований Цессионарием третьим лицам.

3.6. Информация о поступивших от Должника суммах и о суммах вознаграждения Цессионария за оказание услуг по взысканию отражаются в ЛК Инвестора. Указанная информация считается отчетом Цессионария Цеденту.

3.7. Цессионарий информирует Цедента о ходе работы по взысканию задолженности с Должника. путем размещения соответствующей информации в ЛК Цедента. При этом цедент вправе запросить дополнительную информацию о ходе работы по взысканию просроченной задолженности, а Цессионарий обязан предоставить запрашиваемую информацию.

4. Ответственность сторон

4.1. Цедент не отвечает перед Цессионарием за неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником обязательств по Договору займа.

4.2 За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Прочие условия

5.1. Настоящий Договор прекращает свое действие с поступлением полного исполнения Просроченной задолженности (в том числе с учетом реструктуризации) в пользу Цедента.

5.2. В случае если Цедент является физическим лицом, при перечислении Цеденту денежных средств Цессионарий удерживает и уплачивает за Цедента НДФЛ как налоговый агент.

Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются Правилами и Российским законодательством.

Приложение № 13 к Правилам

АКЦЕПТ ОФЕРТЫ
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ИНКАССО-ЦЕССИИ №

Направляя Акцепт о заключении договора инкассо-цессии в адрес Оператора и Заемщика,

1) Заключаю с Оператором договор уступки права требования к Заемщику путем присоединения к Общим условиям договора уступки требования для целей взыскания задолженности (инкассо-цессии) (Приложение №12 к Правилам)

Заемщик (наименование, ИНН)	
Инвестиционное предложение (№, дата)	
Сумма инвестирования (займа)	

2) Подтверждаю, что перед направлением настоящего Акцепта ознакомился с Условиями договора инкассо-цессии, принимаю оферту.

ID Инвестора	
Номер телефона Инвестора	
СМС-код	
Дата и время	
ID у сотового оператора	

Приложение № 14 к Правилам

ТАРИФЫ ПЛАТФОРМЫ «БАНАН ЯГИ»

Вид вознаграждения, штрафа	*Размер вознаграждения*	*Порядок оплаты вознаграждения, штрафа _*
1. Вознаграждение Оператора платформы (комиссия) за привлечение инвестиции		
Комиссия Оператора платформы за оказание услуг по содействию в привлечении инвестиций.	Сумма комиссии рассчитывается по формуле: К = СИ * РП (%), где К – сумма комиссии (руб.), СИ – сумма инвестиции (руб.), РП – размер процента от суммы инвестиции, определяется исходя из срока привлечения инвестиции: 0 - 90 дней – 6 %; 91 – 180 – 8 %, 181 – 365 – 10 %, 366 – 731 – 12 %. _	Оплата вознаграждения Оператора осуществляется путем перечисления денежных средств Заемщика с его банковского счета на банковский счет Оператора в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления суммы инвестирования на банковский счет Заемщика..
2. Вознаграждение Оператора платформы (комиссия) за организацию уступки права требования Инвестора новому Инвестору		
Единоразовая комиссия за организацию уступки права требования Инвестора новому Инвестору, оплачивается Инвестором в пользу Оператора платформы.	3 % от суммы оплаты Нового инвестора за приобретаемое право требования.	Удерживается Оператором платформы с суммы оплаты за приобретаемое право требования, перечисляемой новым Инвестором в пользу Инвестора.
3. Штрафные санкции за неисполнение лицом, привлекающим инвестиции, условий Договора инвестирования, по возврату суммы инвестиции		
3.1. В пользу Оператора платформы: Единоразовый штраф за просрочку исполнения обязательств, удерживаемый с лица, привлекающего инвестиции.	7 % от суммы просроченного платежа (основного долга, процентов).	Оплачивается в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выставления требования (счета) Оператором платформы лицу, привлекающему инвестиции.
3.2. В пользу Инвестора: Неустойка, начисляемая лицу, привлекающему инвестиции.	0,5 % в день от суммы просроченной задолженности, если иное не указано в инвестиционном предложении.	Исчисляется с момента начала просрочки, до момента полного исполнения всех обязательств.

Приложение № 15 к Правилам

Положение о функционале
РОБОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

1. Робот инвестирования - способ автоматического заключения Договоров инвестирования, реализуемый техническими средствами Платформы посредством размещения Инвестором бессрочного акцепта неограниченному кругу Заемщиков, в соответствии с которым осуществляется многократный повторяющийся акцепт Инвестиционных предложений Заемщиков, соответствующих установленных Инвестором критериям и ограничениям.

2. Сумма, подлежащая инвестированию в режиме Робота инвестирования, устанавливается в Заявлении о подключении робота инвестирования (Приложение № 16 к Правилам) и распределяется между Инвестиционным предложениями, отвечающими критериям и ограничениям, установленным в Заявлении о подключении робота инвестирования.

3. Робот инвестирования активируется подписанием средствами простой электронной подписи Заявления о подключении робота инвестирования (Приложение № 16 к Правилам) и действует до его отмены на основании Заявления об отключении робота инвестирования (Приложение № 17 к Правилам).

4. В целях документального подтверждения заключения Договора инвестирования с использованием Робота инвестирования Оператор по поручению Инвестора техническими средствами платформы формирует акцепт по форме Приложения № 9 к Правилам, в котором указывается, что акцепт сформирован при помощи функционала Робота инвестирования, и в таком акцепте указывается номер постоянно действующего акцепта.

5. Инвестор устанавливает максимальную совокупную сумму денежных средств, которые могут быть размещены в режиме Робота инвестирования (Общий лимит). Общий лимит является возобновляемым - после погашении задолженности по каким-либо из Договоров инвестирования, заключенных посредством Робота инвестирования, происходит заключение новых Договоров инвестирования с Заемщиками, отвечающими установленным Инвестором критериям в пределах Общего лимита.

6. Инвестор устанавливает максимальную сумму денежных средств, которые могут быть размещены в режиме Робота инвестирования в пользу 1 (одного) Заемщика (Лимит на заемщика), а также максимальную сумму денежных средств, которые могут быть размещены в режиме Робота инвестирования по 1 (одному) Договору инвестирования (Лимит на сделку), который может быть определен как фиксированная сумма, либо как процент от Максимальной суммы займа, либо как процент от Максимальной суммы займа, но не более фиксированной суммы.

7. Минимальная сумма денежных средств, которые могут быть размещены в режиме Робота инвестирования составляет 500 (пятьсот) рублей.

8. Инвестор вправе сформировать перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых заключение договоров инвестирования в режиме Робота запрещено (черный список заемщиков). Черный список формируется отдельно для каждого личного кабинета Инвестора и применяется ко всем Роботам инвестирования, подключенным в рамках такого кабинета.

9. Инвестор при заполнении каждого Заявления о подключении робота инвестирования вправе сформировать перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых допускается инвестирования в режиме Робота (белый список заемщиков). Белый список формируется применительно к конкретному отдельному Роботу, заключение договоров инвестирования посредством такого Робота с лицами, не указанными в белом списке, не допускается.

10. Название Роботу инвестирования Инвестор присваивает самостоятельно.

Приложение № 16 к Правилам

Заявление
о подключении Робота инвестирования (постоянно действующий акцепт)
№ _____(номер акцепта)

1. Направляю настоящий постоянно действующий Акцепт инвестиционных предложений в адрес Оператора и всех Заемщиков, Инвестиционные предложения которых отвечают следующим критериям:

Название робота инвестирования (формируется инвестором произвольно) ID робота инвестирования (уникальный код, который формируется средствами Платформы)	
Максимальная совокупная сумма денежных средств Инвестора, которые могут быть размещены в режиме Робота инвестирования (Общий лимит), руб. Максимальная сумма денежных средств, которые могут быть размещены в режиме Робота инвестирования в пользу 1 (одного) Заемщика (Лимит на заемщика), руб.	
Максимальное единовременное количество договоров инвестирования, заключенных с одним Заемщиком, штук	
Максимальная сумма денежных средств, которые могут быть размещены в режиме Робота инвестирования по 1 (одному) Договору инвестирования (Лимит на сделку), руб. (выбрать нужный вариант):	Фиксированная сумма: XXX,XX руб. Процент от Максимальной суммы займа: X,X%. (указанной в инвестиционном предложении) Наименьшая сумма из двух: 1) Фиксированная сумма: XXX,XX руб.; 2) Процент от Максимальной суммы займа
Займы, источником погашения которых Заемщик указал госконтракты, заключенные в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и	Да / Нет
Займы, источником погашения которых Заемщик указал госконтракты, заключенные в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ	Да / Нет
Ставка по займу	от XX% до XX%

Срок займа	от XX до XXX дней
Займы индивидуальным предпринимателям	Да / Нет
Займы юридическим лицам	Да / Нет
Срок существования юридического лица, начиная с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о создании/ срок осуществления предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, начиная с момента внесения в ЕГРИП последней актуальной записи о регистрации в качестве индивидуального	от X лет
Возраст единоличного исполнительного органа заёмщика	отXX доXXлет
Количество займов, возвращенных заемщиком на Платформе, штук	от X шт.
Максимальная длительность просрочки у заемщика по займам на Платформе (учитывается один заем, по которому была допущена максимальная просрочка. С другими займами не суммируется) Белый список заемщиков	до X дней
Черный список заемщиков	В соответствии с заявлением № (по форме Приложения № 19 к правилам)
Поручительство участника Заемщика, имеющего долю более или равную 50% в уставном капитале. Данный параметр не применяется к займам индивидуальных предпринимателей, поскольку гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом (ст. 24 ГК РФ)	Да / Нет
Максимальная разница между начальной и итоговой ценой контракта, указанного заемщиком в инвестиционном предложении в качестве источника погашения задолженности, определённая в процентном выражении по формуле «итоговая цена контракта / начальную цену контракта X	до XX %

1. Поручаю Оператору сформировать отдельный постоянно действующий акцепт инвестиционного предложения (Приложение № 18 к Правилам) на каждое Инвестиционное предложение, отвечающее заданным критериям, с обязательным указанием номера настоящего постоянно действующего акцепта.

При погашении задолженности по каким-либо из Договоров инвестирования, заключенных в режиме Робота инвестирования, поручаю Оператору акцептовать новые Инвестиционные предложения в целях достижения Общего лимита.

2. В рамках каждого акцепта, сформированного Оператором на основании настоящего постоянно действующего акцепта, поручаю Оператору перечислить Заемщику

сумму займа за счет моих средств, находящихся на Номинальном счете, бенефициаром которого я являюсь.

3. В рамках каждого акцепта, сформированного Оператором на основании настоящего постоянно действующего акцепта, заключаю с Оператором договор уступки права требования к Заемщику путем присоединения к Общим условиям договора уступки требования для целей взыскания задолженности (инкассо-цессии) (Приложение № 12 к Правилам Инвестиционной платформы "БАНАН ЯГИ"), согласно которым право требования возврата суммы займа и начисленных процентов, пеней (неустоек), штрафов по настоящему Договору инвестирования, в полном объеме переходит к Оператору на условиях, установленных указанными Общими условиями договора уступки требования для целей взыскания задолженности (инкассо-цессии).

4. В рамках каждого акцепта, сформированного Оператором на основании настоящего постоянно действующего акцепта, одновременно акцептую оферту(-ы) (приложение № 8 к Правилам) Договора поручительства (приложение № 9 к Правилам), являющуюся приложением к настоящему Инвестиционному предложению. Акцептуя оферту (- ы) Договора поручительства подтверждаю свое согласие с его содержанием и даю согласие на его заключение, без каких-либо изменений и (или) ограничений, при наличии поручителей.

5. В целях соблюдения требования ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 02.08.2019 N 259-ФЗ «О привлечении инвестиций» с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" подтверждаю, что сумма денежных средств, проинвестированных с помощью иных инвестиционных платформ в течение текущего календарного года, составляет рублей.

В случае изменения суммы денежных средств, проинвестированных с помощью иных инвестиционных платформ в течение текущего календарного года, обязуюсь информировать об этом Оператора путем отзыва акцепта по настоящему заявлению (Приложение №17) и оформления акцепта нового заявления (Приложение №16) с указанием изменившейся суммы.

Инвестор (ФИО/наименование)	
Паспортные данные или ИНН, адрес	

подписано при помощи смс-сообщения:

ID Инвестора	
Номер телефона Инвестора	
СМС-код	
Дата и время	
ID у сотового оператора	

Приложение № 17 к Правилам

Заявление
об отключении робота инвестирования №

Настоящим отзываю постоянно действующий акцепт №

Инвестор (ФИО/наименование)	
Паспортные данные или ИНН, адрес	

ПОДПИСАНО ПРИ ПОМОЩИ СМС

ID Инвестора	
Номер телефона Инвестора	
СМС-код	
Дата и время	
ID у сотового оператора	

Приложение № 18 к Правилам

АКЦЕПТ
(постоянно действующий)
Инвестиционного предложения (оферты) №

Направляя Акцепт Инвестиционного предложения в адрес Оператора и Заемщика,

1. Заключаю Договор инвестирования на условиях, установленных Инвестиционным предложением и Правилами инвестиционной платформы "БАНАН ЯГИ";

2. Поручаю Оператору перечислить Заемщику сумму займа за счет моих средств, находящихся на Номинальном счете, бенефициаром которого я являюсь;

3. В целях соблюдения требования ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 02.08.2019 N 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" подтверждаю, что сумма денежных средств, проинвестированных с помощью иных инвестиционных платформ в течение текущего календарного года, составляет рублей.

В случае изменения суммы денежных средств, проинвестированных с помощью иных инвестиционных платформ в течение текущего календарного года, обязуюсь информировать об этом Оператора путем отзыва акцепта по настоящему заявлению (Приложение №17) и оформления акцепта нового заявления (Приложение №18) с указанием изменившейся суммы.

Инвестор (ФИО/наименование)	
Паспортные данные или ИНН, адрес	
Сумма инвестирования	
Заемщик (наименование, ИНН)	

Настоящий акцепт сформирован при помощи Робота инвестирования на основании постоянного действующего акцепта, который был подписан следующей СМС:

ID Инвестора	
Номер телефона Инвестора	
СМС-код	
Дата и время	
ID у сотового оператора	

Настоящим прошу не заключать договоров инвестирования в режиме Робота инвестирования в отношении следующих Заёмщиков:

Наименование Заемщика	ИНН Заемщика

Указанные ограничения прошу применять в рамках личного кабинета, принадлежащего следующему лицу:

Наименование Инвестора	ИНН инвестора

Инвестор (ФИО/наименование)	
Паспортные данные или ИНН, адрес	

Подписано при помощи смс-сообщения:

ID Инвестора	
Номер телефона Инвестора	
СМС-код	
Дата и время	
ID у сотового оператора	

Приложение № 19 к Правилам

Заявление

о включении отдельных заемщиков в черный список №

1. Информация о Заемщике_____

1.1. Наименование юридического лица / ФИО индивидуального предпринимателя Заемщика
1.2. ИНН Заемщика
1.3. Адрес Заемщика

Заемщик
дата создания документа
подписано УКЭП

Приложение № 20 к Правилам

Заявление № ___(оферта) Заемщика
о внесении изменений в Договор инвестирования № 000 от 000

1.1. Наименование (ФИО) Заемщика:

1.2. ИНН / ОГРН/ОГРНИП Заемщика:

1.3. Адрес места нахождения юридического лица/ адрес места жительства индивидуального предпринимателя Заемщика:

1.4. ФИО руководителя Заемщика, должность (для ЮЛ), ФИО заемщика (для ИП):

2. Сведения об Инвесторах, заключивших Договор инвестирования № 000 от 000

2.1. ID Инвесторов:

|

3.Основные сведения по Договору инвестирования № 000 от 000

3.1. Дата договора:

3.2. Срок возврата займа:

3.3. Ставка процентов за пользование займом, в процентах годовых:

3.4. Поручительство: да / нет

3.5. Залог: да / нет

4. Предлагаемые изменения в Договор инвестирования № 000 от 000

4.1. Срок возврата займа:

4.2. График погашения задолженности:

4.3. Отсрочка погашения займа:

4.4. Иные изменения Договора инвестирования:

5. Общие условия внесения изменений в Договор инвестирования № 000 от 000:

5.1. Настоящее заявление размещается Заемщиком в личном кабинете на сайте Инвестиционной платформы и направляется Оператором в адрес всех Инвесторов, заключивших Договор инвестирования. Размещение настоящего заявления и его подписание осуществляется в порядке, предусмотренном для размещения и подписания Инвестиционного предложения.

5.2. Инвестор, получивший настоящее заявление, самостоятельно, с учетом ранее подписанных документов на Платформе, принимает решение об его акцепте или отклонении. Акцепт настоящего заявления осуществляется в порядке, предусмотренном для принятия Инвестиционного предложения.

5.3. Условия Договора инвестирования изменяются только в части, предусмотренной п. 4 настоящего Заявления

5.4. Реквизиты Сторон Договора инвестирования, обязательства по заключенным Договорам поручительства, Залога товара в обороте и иным договорам и соглашениям, заключенным в обеспечение Договора инвестирования № 000 от 000, не изменяются.

5.5. Изменения в Договоре инвестирования, указанные в п. 4 настоящего заявления, могут быть приняты при условии одновременного согласия с такими изменениями Заемщика и всех Инвесторов, заключивших Договор инвестирования.

Если хотя бы один из Инвесторов не примет (не акцептует) настоящее заявление, изменения в Договор инвестирования не вносятся.

5.6. Срок для принятия (акцепта) Инвесторами настоящего заявления составляет 3 (Три) календарных дня, начиная с дня, следующего за размещением на Платформе настоящего заявления. В случае отсутствия акцепта настоящего заявления Инвестором по истечении указанного срока, оно считается по умолчанию не принятым (не акцептованным).

5.7. Принятие (акцепт) Инвесторами настоящего заявления Заемщика, подтверждает внесение изменений в Договор.

5.8. В период действия Договора инвестирования допускается неоднократная подача заявления о внесении изменений, независимо от результатов его рассмотрения.

Заемщик

дата создания документа

подписано УКЭП

Приложение № 21 к Правилам

АКЦЕПТ

Заявления № 0000 (оферты) Заемщика о внесении изменений в Договор инвестирования № 000 от 000

Направляя Акцепт Заявления № 0000 (оферты) о внесении изменений в Договор инвестирования № 0000 от 0000 в адрес Оператора и Заемщика:

Соглашаюсь и принимаю следующее Заявление № 0000 Заемщика о внесении изменений в Договор инвестирования № 000 от 000 и акцептую содержащуюся в нем оферту Заёмщика на внесение изменений в Договор инвестирования № 000 от 000:

Заемщик (наименование, ИНН)	
Заявление(оферта) Заемщика о внесении изменений в Договор инвестирования № 000 от 000 (№, дата)	номер заявления

Подписано при помощи смс-сообщения:

ID Инвестора	
Номер телефона Инвестора	
СМС-код	
Дата и время	
ID у сотового оператора	

Приложение № 22 к Правилам

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ ЗАЛОГОМ

1. Общие положения

1.1. Общие условия договора управления залогом являются неотъемлемым приложением к Правилам инвестиционной платформы «БАНАН ЯГИ» (далее по тексту - Правила) и содержат оферту Оператора на заключение договора управления залогом.

1.2. Заключение Договора управления залогом между Инвестором и Оператором осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами, а также при условии того, что:

1.3. Присоединение Инвестора к Условиям договора управления залогом осуществляется в соответствии со ст. 428 ГК РФ путем подписания Инвестором Договора управления залогом с использованием ПЭП.

1.4. Для терминов, используемых, но не определенных иным образом в Условиях договора управления залогом, должны использоваться определения, приведенные в Правилах.

2. Предмет Договора

2.1. В соответствии с настоящим Договором управления залогом, Оператор (далее по тексту договора - Управляющий залогом), действуя от имени и в интересах Инвесторов, осуществляет функции управляющего залогом по Договору залога товара в обороте подписанному между Инвесторами и Заемщиком в рамках Инвестиционного предложения, обеспеченного залогом.

2.2. Управляющий залогом обязуется от имени и в интересах Инвесторов осуществлять все права и обязанности залогодержателя по Договору залога товара в обороте.

2.3. Полномочия Управляющего залогом определяются настоящим Договором, а также ст. 356 ГК РФ.

2.4. Инвесторы не вправе осуществлять свои права и обязанности залогодержателей до момента прекращения и/или расторжения настоящего Договора.

3. Обязательства «Сторон»

3.1. Управляющий обязуется:

3.1.1. Осуществлять все права и обязанности залогодержателя по Договору залога товара в обороте на наиболее выгодных для Инвесторов условиях.

3.1.2. Самостоятельно инициировать процедуры обращения взыскания на товар. При проведении процедур реализации товара в пользу Инвесторов, привлекать третьих лиц (партнеров) при условии, что привлечение указанных лиц не нарушает прав Инвесторов.

3.1.3. В случае невозможности реализации товара являющегося предметом залога, передать товар Инвесторам, полученный в их интересах, в том числе в результате обращения взыскания на предмет залога, который поступает в долевую собственность Инвесторов пропорционально размерам их требований, обеспеченных залогом.

3.1.4. По запросу Инвесторов предоставлять отчет о ходе процедуры обращения взыскания на товар. Запрос от имени Инвестора направляется Управляющему залогом способами, предусмотренными Правилами и оформляется в свободной форме. Запрос о ходе процедуры обращения взыскания на товар может быт направлен в адрес Управляющего залогом не чаще 1 раза в неделю.

3.2. Инвесторы обязуются:

3.2.1. Ознакомиться с отчетом Управляющего залогом о ходе процедуры обращения взыскания на товар и утвердить его, либо сообщить Управляющему залогом о своих возражениях по отчету в течение 3 календарных дней со дня его получения. При отсутствии

возражений со стороны Инвесторов в указанный срок отчет Управляющего залогом считается принятым и утвержденным.

3.2.2. Сообщить, в возможно короткие сроки, Управляющему залогом информацию имеющую отношение к предмету залога и/или залогодателю, указывающую на риск (возможный риск) невыполнения (частичного невыполнения) залогодателем принятых на себя обязательств и/или утраты товара, его повреждении, обесценивании и т.п.

4. Финансовые условия и порядок расчетов

4.1. Вознаграждение Управляющего залогом по настоящему Договору не предусмотрено.

5. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Управляющим залогом обязательств по настоящему Договору Инвесторы вправе потребовать уплату штрафа (пени) в размере 0,01%, от ущерба, причинённого таким нарушением.

5.3. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

5.5. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.4 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону по каналам связи, предусмотренным Правилами Платформы.

3.5.6. Извещение, указанное в п. 5.5 настоящего договора должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

5.7. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.4 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

5.8. Если наступившие обстоятельства, указанные в п. 5.4 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в Арбитражном суде Пермского края. В случае, если спор находится в компетенции судов общей юрисдикции, то спор разрешается в Дзержинском районном суде города Перми, или в судебном участке № 7 Дзержинского судебного района города Перми Пермского края.

Стороны пришли к соглашению, что выписки из аппаратно-программного комплекса Платформы могут использоваться в качестве доказательств при рассмотрении споров, в том числе в судебном порядке.

7. Срок действия Договора. Порядок изменения и прекращения Договора.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены, путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

7.3. Настоящий Договор прекращается вследствие:

7.3.1. прекращения обеспеченного залогом обязательства;

7.3.2. признания Управляющего залогом несостоятельным (банкротом).

8. Заключительные положения

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.

Стороны признают юридическую силу за электронными письмами и признают их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанными собственноручной подписью.

Приложение № 22.1 к Правилам

АКЦЕПТ ОФЕРТЫ
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ ЗАЛОГОМ №

Направляя Акцепт оферты о заключении договора инкассо-цессии в адрес Оператора и Заемщика,

1) Заключаю с Оператором договор управления залогом на условиях, указанных в Приложение №22 к Правилам

Заемщик (наименование, ИНН)	
Инвестиционное предложение (№, дата)	
Сумма инвестирования (займа)	

2) Подтверждаю, что перед направлением настоящего Акцепта ознакомился с Условиями договора управления залогом, принимаю оферту.

Подписано при помощи смс-сообщения:

ID Инвестора	
Номер телефона Инвестора	
СМС-код	
Дата и время	
ID у сотового оператора	

Приложение № 23 к Правилам

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЗАЛОГА ТОВАРА В ОБОРОТЕ

1. Общие положения

1.1. Общие условия договора залога товара в обороте являются неотъемлемым приложением к Правилам инвестиционной платформы «БАНАН ЯГИ» (далее - Правила).

1.2. По договору залога товара в обороте Заемщик передает в залог Инвесторам принадлежащее Заемщику по праву собственности имущество - товары в обороте (далее - Предмет залога).

1.3. Наименование, стоимость Предмета залога указываются в Инвестиционном предложении.

1.4. Предмет залога остается у Заемщика.

1.5. Бремя содержания Предмета залога и риск его случайной гибели или случайного повреждения несет Заемщик.

1.6. Заключение Договора залога товара в обороте между Заемщиком и Инвесторами осуществляется в порядке, предусмотренном Разделом 13 Правил «Залоговые займы по продукту «Маркетплейс».

1.7. Для терминов, используемых, но не определенных иным образом в Условиях договора залога товара в обороте, должны использоваться определения, приведенные в Правилах.

1.8. Местонахождением товара, передаваемого в залог, являются логистические центры и/или склады Маркетплейса на территории РФ.

1.9. Товары, переданные Заемщиком на реализацию Маркетплейсу, являются предметом залога и обеспечивают надлежащее исполнение обязательств Заемщика перед Инвесторами.

1.10. Залог обеспечивает требования Инвесторов в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения за счет предмета залога (включая своевременный и полный возврат полученного в соответствии с Договором инвестирования; выплату процентов за пользование займом, комиссий и вознаграждений, уплату неустойки (пени, штраф) за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по Договору инвестирования; возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком Договора инвестирования, а также судебных издержек, расходов, связанных с обращением взыскания на предмет залога и его реализацией (в том числе расходов, понесенных Управляющим залогом в связи с оценкой предмета залога, содержанием и/или охраной предмета залога).

1.11. Договор последующего залога в отношении предмета залога по Договорам инвестирования не допускается.

1.12. Предмет залога остается у Заемщика.

2. Предмет договора

2.1. В обеспечение обязательства по погашению займа, предоставленного в соответствии с Договором инвестирования (Договора займа), Заемщик передает Инвесторам в залог, принадлежащий ему товар в обороте, находящийся на реализации Маркетплейса с которым у Заемщика заключен договор (соглашение) о реализации товара.

2.2. Заложенный товар находится на складах и реализуется посредством информационной системы Маркетплейса.

2.3. Для целей контроля за залоговым имуществом Инвесторы заключают с Оператором инвестиционной платформы БАНАН ЯГИ (далее - Управляющий залогом) договор управления залогом.

2.4. Порядок взаимодействия Маркетплейса, Управляющего залогом, а также Заемщика, в части учета товара, его сохранности, порядка расчетов при его реализации и т.д. определяется трёхсторонним соглашением между сторонами.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Инвестор обязан:

3.1.1. Добросовестно осуществлять свои права по Договору.

3.2. Инвестор имеет право:

3.2.1. еженедельно проверять остатки заложенного товара на складах Маркетплейса.

3.2.2. требовать от Заемщика принятия мер, необходимых для сохранения предмета залога;

3.2.3. При возникновении реальной угрозы утраты, недостачи или повреждения предмета залога не по вине Заемщика, требовать замены предмета залога, а при отказе Заемщика выполнить это требование - обратить взыскание на предмет залога до наступления срока исполнения, обеспеченного залогом обязательства

3.2.4. требовать от любого лица прекращения посягательств на предмет залога, если это угрожает утратой или его повреждением;

3.2.5. потребовать досрочного исполнения, обеспеченного залогом обязательства в случаях:

если предмет залога выбыл из владения Заемщика не в соответствии с условиями договора о залоге;

нарушения Заемщиком правил о замене предмета залога;

утраты предмета залога по обстоятельствам, за которые Инвестор не отвечает;

ухудшение условий обеспеченности исполнения обязательств по Договору (утрата обеспечения, ухудшение состояния обеспечения, уменьшение рыночной стоимости предмета залога, не поддержание товарных остатков в стоимостном выражении по состоянию на первое число календарного месяца, следующего за отчетным, не менее рыночной стоимости товарных остатков, заложенных Инвестору).

3.2.6. потребовать досрочного исполнения, обеспеченного залогом обязательства, а если его требование не будет выполнено, то обратить взыскание на предмет залога в случаях:

нарушения Заемщиком правил о последующем залоге;

невыполнения Заемщиком обязанностей, предусмотренных ст.343 ГК РФ;

нарушения Заемщиком правил о распоряжении заложенным товаром;

3.2.7. приобрести по соглашению с Заемщиком при объявлении торгов несостоявшимися заложенный товар и зачесть в счет покупной цены свои требования, обеспеченные залогом.

3.3. Заемщик обязан:

3.3.1. не совершать действия, которые могут повлечь утрату предмета залога или уменьшение его балансовой/рыночной стоимости, а также обеспечить сохранность предмета залога, в том числе немедленно уведомлять Управляющего залогом о возникновении угрозы утраты и повреждения Предмета залога (в том числе обо всех ставших известных Заемщику после заключения Договора залога товара правах третьих лиц, судебных и иных спорах, требованиях или претензиях третьих лиц на предмет залога, и о нарушениях третьими лицами прав на предмет залога), а также предпринимать меры для сохранности Предмета залога и его защиты от посягательств и требований со стороны третьих лиц;

3.3.2. в случае уменьшения балансовой/рыночной стоимости предмета залога и/или полной/частичной утраты предмета залога и/или ухудшения своего финансового положения, незамедлительно (в день выявления указанного события) уведомить об этом Управляющего залогом и в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления Управляющим залогом требования о замене предмета залога и/или предоставления дополнительного обеспечения,

согласовать с Управляющим залогом способ и порядок пополнения (замены) предмета залога и заключить дополнительное соглашение к Договору залога товара в обороте или отдельный договор залога (если иные сроки не будут согласованы между Управляющим залогом и Заемщиком дополнительно);

3.3.3. сообщать Инвестору и/или Управляющему залогом сведения обо всех предшествующих залогах данного товара и отвечать за убытки, причиненные Инвестору невыполнением этой обязанности;

3.3.4. обеспечивать поддержание товарных остатков заложенного товара на складах Маркетплейса, в количестве не ниже установленного Соглашением о взаимодействии между Управляющим залогом, Маркетплейсом и Заемщиком;

3.3.5. давать все предусмотренные Договором залога товара в обороте распоряжения и поручения на операции с предметом залога и денежными средствами (полученными от его реализации) в случае обращения взыскания на предмет залога и его реализации по основаниям, предусмотренным Договором залога товара в обороте.

3.3.6. в период действия Договора залога товара в обороте:

а) обеспечить сопровождение и условия (в том числе оформлять необходимые пропуска) для беспрепятственного проведения представителями Управляющего залогом проверок предмета залога (наличия, сохранности, качества эксплуатации и качества обеспечения) по месту его расположения;

б) в контрольных целях беспрепятственно в любое время допускать представителей Управляющего залогом в принадлежащие и используемые Заемщиком помещения. Невыполнение Заемщиком вышеуказанных условий рассматривается Управляющим залогом как ухудшение условий обеспеченности исполнения обязательств. При этом Управляющий залогом вправе самостоятельно, а также с привлечением третьих лиц, осуществлять все необходимые действия (включая действия по вскрытию помещений, контейнеров, складов и т.п.) для осуществления доступа к предмету залога в месте его фактического нахождения

3.3.7. в отношении предмета залога:

а) в день заключения Договора залога товара в обороте внести в книгу записей залогов сведения о Договоре залога товара в обороте, данные о виде, количестве, цене приобретения и стоимости предмета залога, наименовании и реквизитах документов, дающих право распоряжаться предметом залога, а также объеме обеспеченных обязательств;

б) вносить в книгу записей залогов сведения обо всех операциях, влекущих изменение состава или натуральной формы Предмета залога, включая их переработку, в день совершения такой операции;

в) изменять состав и натуральную форму предмета залога в порядке, предусмотренном Договором залога товара в

обороте.

г) не изменять место хранения предмета залога без предварительного письменного согласия Управляющего залогом.

д) ежедневно отслеживать состояние и количество предмета залога, не допуская уменьшения общей залоговой стоимости предмета залога;

е) по запросу Управляющего залогом (в указанный в запросе срок) предоставлять:

- справку об изменении состава и натуральной формы предмета залога, его количестве (с учетом произведенной реализации предмета залога (его части) и замены его на аналогичный товар), цене приобретения (за единицу товара и за общее его количество). Справка должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером Заемщика;

- выписку из Книги записи залогов в отношении предмета залога;

- надлежащим образом заверенные копии правоустанавливающих документов на новые товары в обороте, составляющие предмет залога, приобретенные Заемщиком взамен реализованных

3.3.8. в случае внесения каких-либо изменений в документы, подтверждающие права на помещения, в которых хранится предмет залога, либо в документы, на основании которых Заемщик хранит в помещении предмет залога, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить Управляющему залогом заверенные Заемщиком копии документов, подтверждающих указанные изменения.

3.4. Заемщик имеет право:

3.4.1. пользоваться предметом залога в соответствии с его назначением, если иное не предусмотрено договором и не вытекает из существа залога;

3.4.2. отчуждать предмет залога, передавать его в аренду или безвозмездное пользование другому лицу либо иным образом распоряжаться им только с согласия Инвестора и/или Управляющего залогом, если иное не предусмотрено законом или договором и не вытекает из существа залога;

3.4.3. в любое время до продажи предмета залога прекратить на него обращение взыскания и его реализацию, исполнив обеспеченное залогом обязательство.

4. Обращение взыскания на заложенное имущество

4.1. За счет заложенного товара Инвестор вправе удовлетворить требования по Договору инвестирования (договору займа) в полном объеме, определяемом к моменту фактического удовлетворения, включая проценты, убытки, причиненные просрочкой исполнения, а также неустойку, если она предусмотрена Договором инвестирования (договором займа). Возмещению подлежат также произведенные издержки по содержанию заложенного товара и расход по осуществлению обеспеченного залогом требования Инвестора.

4.2. Инвестор приобретает право обратить взыскание на заложенный товар в случае невозврата займа Заемщиком по истечении 3 дней после наступления срока исполнения обязательства, указанного в Договоре инвестирования (Договоре займа).

4.3. Обращение взыскания на заложенный товар производится в порядке, предусмотренном Правилами и соглашением о взаимодействии.

4.4. В случае, когда суммы, вырученной от продажи заложенного товара недостаточно для полного удовлетворения требований, Инвестор вправе получить недостающую сумму в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторон» не могли предвидеть или предотвратить.

5.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.2 настоящего Договора, каждая «Сторона» должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.

5.4. Извещение, указанное в п. 5.3 настоящего договора должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

5.5. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.2 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

5.6. Если наступившие обстоятельства, указанные в п. 5.2 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в Арбитражном суде Пермского края. В случае, если спор находится в компетенции судов общей юрисдикции, то спор разрешается в Дзержинском районном суде города Перми, или в судебном участке № 7 Дзержинского судебного района города Перми Пермского края.

Стороны пришли к соглашению, что выписки из аппаратно-программного комплекса Платформы могут использоваться в качестве доказательств при рассмотрении споров, в том числе в судебном порядке.

7. Срок действия договора. порядок изменения и прекращения договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены, путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

Приложение № 24 к Правилам

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ЗАЛОГА ТОВАРОВ В ОБОРОТЕ №

Информация о лице, направившем оферту о заключении договора залога товаров в обороте (Заемщике/Залогодателе)	
Для юридического лица:	
Наименование	
ИНН/ОГРН	
Адрес места нахождения	
Адрес электронной почты	
Номер телефона	
ФИО руководителя	
Паспортные данные руководителя	
Дата и место рождения руководителя	
Адрес электронной почты руководителя	
Номер телефона руководителя	
Для Индивидуального предпринимателя и/или физического лица:	
ФИО	
ИНН/ОГРНИП *(ОГРНИП указывается только для ИП)*	
Адрес регистрации	
Паспортные данные	
Дата и место рождения	
Адрес электронной почты	
Номер телефона	
Реквизиты оферты о заключении договора залога товаров в обороте	
Номер оферты	
Дата оферты	
Номер инвестиционного предложения	

_____, выступающий (-ая) в качестве залогодателя (далее - Заемщик) по Договору инвестирования (Договору займа), который будет заключен согласно Правилам

инвестиционной платформы БАНАН ЯГИ, опубликованным на Сайте, на основании Инвестиционного предложения, направленного « » с использованием функционала Платформы, администрируемой Обществом с ограниченной ответственностью «БАНАН ЯГИ», зарегистрированным по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Плеханова, д. 13, оф.55, ОГРН 1235900007947 (далее - «Оператор Платформы»), предлагает Инвесторам, зарегистрированным согласно Правилам, следующее, заключить Договор залога товаров в обороте на Условиях договора залога товаров в обороте (Приложение № 23 к Правилам).

Для принятия настоящей Оферты Инвестор должен акцептовать Инвестиционное предложение, а также настоящую Оферту.

Приложение № 24.1 к Правилам

АКЦЕПТ ОФЕРТЫ
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ЗАЛОГА ТОВАРОВ В ОБОРОТЕ №

Направляя Акцепт о заключении договора залога товаров в обороте в адрес Оператора и Заемщика,

1) Заключаю с Заемщиком договор залога товаров в обороте на условиях, указанных в Приложении №23к Правилам

Заемщик (наименование, ИНН)	
Инвестиционное предложение (№, дата)	
Оферта о заключении договора залога товаров в обороте (№, дата)	
Сумма инвестирования (займа)	

2) Подтверждаю, что перед направлением настоящего Акцепта ознакомился с Условиями договора залога товаров в обороте, принимаю оферту.

Ба

Подписано при помощи смс-сообщения:

ID Инвестора	
Номер телефона Инвестора	
СМС-код	
Дата и время	
ID у сотового оператора	